



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**CAMARA DEL TRABAJO SEC 1 - RIO
CUARTO**

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 6

Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 13-43

EXPEDIENTE SAC: 7654267 - CARDO, PABLO IVAN C/ SUR DISTRIBUCION S.A. - ORDINARIO - DESPIDO

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 6 DEL 06/02/2024

SENTENCIA NUMERO: 6. RIO CUARTO, 06/02/2024.

VISTOS.

Estos autos caratulados “CARDO, PABLO IVAN C/ SUR DISTRIBUCION S.A. – ORDINARIO - DESPIDO, Expte. 7654267”, iniciados el 22/10/2018, elevados ante esta Cámara del Trabajo de la segunda circunscripción judicial, y avocado mediante proveído de fecha 04/10/2023 el Vocal Pablo Martín Grassis, titular de la Sala Unipersonal N° 2, ante Secretaria autorizante, con oportuna clausura del debate dejando constancia de que la sentencia sería cargada en el SACM en el día de hoy, supliendo la audiencia de lectura “*por su notificación en oficina*” (art. 66, 2do párrafo, LPT), mediante el **acceso remoto** una vez puesto en casillero electrónico dentro del horario hábil (art. 43 CPCC). Se hace la reseña sucinta a continuación (art. 64 Ley 7987 -LPT).

1) DEMANDA.

Que a fs. 05/07, comparece el **Dr. Marcos Alfonso Pagano** (MP 2-721), invocando el carácter de apoderado del actor, **Pablo Iván Cardo**, DNI 27.893.421, constituye domicilio a los fines procesales en calle Vélez Sarsfield N° 329 de esta ciudad de Río Cuarto, y promueve formal demanda por la suma de pesos cuatrocientos sesenta y un

mil veintiuno con sesenta y cinco centavos (\$461.021,65), o lo que en más en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más sus intereses y costas; en contra de **SUR DISTRIBUCIÓN S.A.**, con domicilio en la calle Alberdi N° 1025 de esta ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.

Relata que su instituyente comenzó el vínculo de subordinación laboral para la firma Kalnaz S.R.L. el día 17 de octubre del año 2012, continuando sus labores sin solución de continuidad para la firma Bio Dis S.A. desde el día 1 de octubre del año 2016, y posteriormente, a partir del 1 de agosto del año 2017 continuó trabajando (sin solución de continuidad) para la firma Sur Distribución S.A.; laborando, en un comienzo, de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hs. y de 16:00 a 20:00 hs. y los días sábados de 7:00 a 16:00 hs., luego desde fines del año 2016 y hasta mediados del año 2017 de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hs., reasignándosele desde mediados del año 2017 la misma jornada de trabajo desarrollada al comienzo de la relación laboral (lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hs. y de 16:00 a 20:00 hs. y los días sábados de 7:00 a 16:00 hs.).

Relata, que al inicio de la relación laboral cumplió tareas de "encargado de la venta", "logística" (reparto de mercadería) y "administración" (facturación, cuenta corriente, etc.); luego, tareas de "encargado de logística" únicamente y, finalmente, **a partir de mediados del año 2017** tareas propias de "encargado de logística" y "encargado de depósito" (control de stock, revisar pedidos, controlar fletes, etc.), labores propias de "**Personal Administrativo de 1° Categoría**" (según **CCT 40/89, Rama de Transporte y Distribución de Aguas, Gaseosas y Cervezas — ítem 5.11**) percibiendo una remuneración mensual inferior a la convencional. Impugna la categoría de "*administrativo de 4ta.*", asentada en los recibos de haberes, por no corresponder a las tareas relatadas como ejecutadas.

Sostiene que la actividad principal de las empresas para las cuales se desempeñó sucesivamente el accionante siempre fue la venta y distribuciones de aguas (minerales

y saborizadas), jugos (cepita, etc.) y gaseosas (línea Coca-Cola), incorporando la firma Sur Distribución S.A. también la venta y distribución de cervezas (Schneder, Miller. Heineken, Sol, imperial. Isenbeck, etc.).

Expresa que las labores habituales del dependiente fueron realizadas en un primer momento en Av. Sabattini N° 3120, luego en calle Alberdi N° 1025, más tarde en Av. Sabattini N° 3150 y posteriormente en calle Sobremonte N° 3055, todos domicilios de esta ciudad.

Puntualiza que las tres empresas para las cuales se desempeñó sucesivamente su mandante son propiedad de la familia Naz, quienes crearon distintas razones sociales para llevar a cabo la actividad de venta y distribución de bebidas en la ciudad de Río Cuarto y zona. Tan es así, que el gerente de la firma Kalnaz S.R.L. es el señor José Alejandro Naz, el Presidente del Directorio de la firma Bio Dis S.A. es el señor Gabriel Alejandro Juárez, quien resulta ser el cuñado de José Alejandro Naz; mientras que la Presidente del Directorio de la firma Sur Distribución S.A. es la señora Andrea del Valle Giusti, esposa o pareja del señor José Alejandro Naz. El propio José Alejandro Naz también suscribió recibos de sueldos extendidos con el membrete de la firma Bio Dis S.A., haciéndolo en carácter de apoderado de dicha empresa.

Sostiene, en definitiva, que existió una continuidad laboral, desde que comenzó bajo la razón social Kalnaz SRL, siguió con la firma Bio Dis S.A., y finalizó con la empresa Sur Distribución S.A., para subrayar que la antigüedad real, por ende, debe computarse desde la **fecha de ingreso** a la primera sociedad (**17/10/2012**), tal como *“ha quedado reconocida expresamente por la demandada”* al liquidar el rubro *“adicional por antigüedad”* . Así, impugna la fecha de ingreso asentada en los recibos de sueldos extendidos por la firma Bio Dis S.A. (01/10/2016), y en los extendidos por la firma Sur Distribución S.A. (01/08/2017), toda vez que dichas fechas no coinciden con la real de inicio de la relación laboral que fue el día 17 de octubre del año 2012.

Afirma que el día 17 de septiembre del año 2018, la empleadora remitió carta documento al subordinado por medio de la cual le comunicó que habiendo constatado que a través del encargado de área de la firma que el día 10 de septiembre del corriente año en horario matutino había aportado una factura de la firma Metalfer identificada como Factura "A" N° 0001-00005714 (fecha el 10/09/18) por encargo de compra de candados efectuada por la patronal y, ante requerimiento de la forma de pago, manifestó que se había abonado con dinero proveniente de la venta de 50 pallets de la empleadora, a razón de \$50 cada uno, enajenación que se habría efectuado el día 8 de septiembre del corriente año, la que se verificó concretamente; y (otro gasto) con fecha 10/09/18, cuando presentó ante requerimiento del encargado del área un presupuesto-recibo por el arreglo de la cubierta de camión de la patronal por la suma de \$350, al ser inquirido sobre su pago había expresado que la reparación la había abonado con dinero proveniente de la venta de los pallets efectuada el día 08/09/18, y que aún contaría con una diferencia de dinero (no rendida); motivo por el cual, no encontrándose el trabajador autorizado a la venta pallets de propiedad de la patronal a terceros, ni a manejar dinero por no ser esa su función, su accionar había generado en el ánimo de los directivos de la empresa una evidente pérdida de confianza por conducta impropia que suponía un manejo desleal de bienes de la patronal al haber enajenando a terceros sin permiso ni autorización, por lo que quedaba despedido con causa partir del día 18/09/2018, por inobservar el deber de fidelidad y buena conducta; poniendo haberes y certificaciones de servicios a disposición en la sede de la empleadora.

Continúa relatando, que el día 21 de septiembre del año 2018, su mandante remitió telegrama obrero por medio del cual rechazó el contenido de la carta documento remitida por la empleadora, por ser sus términos falaces, maliciosos, improcedentes,

carentes de sustento legal y fáctico; rechazando el despido con justa causa; ***negando haber aportado el día 10 de septiembre*** la referida ***factura de la firma Metalfer***, negando que *la supuesta factura hubiera sido realizada por un encargo de la patronal a su persona por compra de candados, negando que se le hubiera requerido la forma de pago de la misma, negando que la supuesta compra la hubiera efectuado con dinero proveniente de la venta de 50 pallets de propiedad de la empleadora a razón de \$50 cada uno, negando que la falsa enajenación que se le imputarase hubiera efectuado el día 8 de septiembre del corriente año, negando asimismo que tal hecho se hubiera verificado concretamente.* En el mismo sentido, negó que hubiera sucedido lo referido con fecha 10/09/18, por lo que negó haber presentado, a requerimiento del encargado de área, un presupuesto-recibo por el arreglo de una cubierta de camión de la patronal por la suma de \$350, y que la reparación la había abonado con dinero proveniente de la venta de pallets efectuada el día 08/09/18, ***negando además haberse quedado con una diferencia de dinero en su poder. Negando no encontrarse autorizado a la venta de pallets*** y el hecho de ***no estar autorizado a manejar dinero.*** En consecuencia, impugnó que su accionar hubiera generado en los directivos de la empleadora una evidente ***pérdida de confianza***, negando haber realizado conductas impropias, haber realizado un manejo desleal de bienes de la patronal sin permiso ni autorización, por lo que rechazó la procedencia del despido con justa causa fundado en pérdida de confianza e inobservancia del deber de fidelidad y buena conducta. Sin perjuicio de la negativa expresada, ***le hizo saber a la empleadora que en el área de depósito la venta de pallets de ordinario se realizaba por exclusiva orden de la patronal a los fines de liberar espacio en el depósito ya que los mismos eran descartables.*** Atento que el despido devenía en arbitrario, *desproporcionado*, y no ajustado a derecho, ***intimó*** a la empleadora para que en el término de ***4 días le abonara créditos indemnizatorios*** por despido incausado, conforme artículos 232,

233 y 245 y concordantes de la LCT; **realizara correcta registraci3n** en la **categoría** correspondiente **y abonara diferencias salariales**, con **más la liquidaci3n final** (haber proporcional mes de Septiembre/18, SAC 2º semestre/18, vacaciones proporcional 2018), bajo apercibimiento iniciar acciones legales, y de lo establecido por el artículo 2 de la Ley 25.323.

Todo con resultado negativo.

Resalta que, “*si bien el hecho invocado por la patronal para cesantear al trabajador nunca existi3*” (falsedad de la causa del despido), en forma **subsidiaria**, para el supuesto que se probasen los extremos esgrimidos en la pieza postal de despido, lo impugna por improcedente arguyendo que “*no se advierte cuál habría sido la injuria de gravedad tal que llevó a la empleadora a denunciar el contrato de trabajo*”; pues, conjetura que según los dichos de la patronal el dependiente “*con la supuesta venta de pallets descartables*”, habría **adquirido "candados para proveerlos a la empresa"** y “*arreglado la cubierta de un camión*” también de la empresa, por lo cual, **no habría ningún perjuicio económico** para la compaía. Por el contrario, “*el empleado habría (según los dichos de la empleadora) convertido el producido de pallets desechables en un rédito o ingreso para la propia empresa, beneficiando con su proceder a la firma*”.

Promueve la presente acci3n, también, para obtener el cobro de **diferencias de haberes**, que reclama y liquida por el período comprendido a partir del **mes de Agosto/17 y** hasta Agosto/18, más su incidencia en el sueldo proporcional de Septiembre/18, aguinaldo 2º semestre/17, aguinaldo proporcional 2º semestre/18, vacaciones no gozadas (proporcionales) 2018, e indemnizaciones por integraci3n mes de despido, por falta de preaviso y antigüedad, sanciones previstas por los artículos 1 de la ley 25.323 y 2 de la ley 25.323.

Todo acorde a la liquidaci3n que practica.

Por último, integra el objeto de su demanda, que se **extiendan y entreguen** las *certificaciones de servicios y certificado de trabajo* de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 80 de la LCT, bajo apercibimiento de ser otorgada por el Tribunal y sanción prevista por el artículo 804 del C.C.C.N.

Bajo el subtítulo, liquidación, efectúa planilla de los rubros reclamados:

•Dif. de Haberes mes de Agosto/17: \$717,32

D. Per. Básico \$13.847,86 + Adic. 20% s/ básico (ítem 5.11.3.c) \$2.769,57 + Antig. (4 años = 4%) \$664,69 + Comida (ítems 5.11.3.d y 4.1.12) \$6.423,56 + Viático Especial (ítems 5.11.3.d y 4.1.13) \$3.222,18 = \$26.927,86 - Percibió \$26.210,54.-

1. Dif. de Haberes mes de Septiembre/17: \$1.725,41

D. Per. Básico \$13.847,86 + ítem 5.1.1.3.c \$2.769,57 + Antig. \$664,69 + Comida \$6.423,56 + Viático Especial \$3.222,18 = \$26.927,86 Per. \$25.202,95.-

1. Dif. de Haberes mes de Octubre/17: \$733,50

D. Per. Básico \$13.847,86 + ítem 5.11.3.c \$2.769,57 + **Antig. (5 años: 5 %)** \$830,87 + Comida \$6.423,56 + Viático Especial \$3.222,18 = \$27.094,04 Per. \$26.360,54.-

1. Dif. de Haberes mes de Noviembre/17: \$1.403,96

D. Per. Básico \$14.678,73 + ítem 5.11.3.c \$2.935,74 + Antig. \$830,87 + Comida \$6.547,50 + Viático Especial \$3.285 = \$28.277,84 Per. \$26.868,88.-

1. Dif. de haberes mes de Diciembre/17: \$1.376,97

D. Per. Básico \$14.678,73 + ítem 5.11.3.c \$2.935,74 + Antig. \$830,37 + Comida \$6.547,50 + Viático Especial \$3.285 + Día del trabajador camionero (ítem 3.3.3) \$942,59 = \$29.220,43 Per. \$27.843,46.-

1. Dif. de Aguinaldo 2° Sem/17: \$1.375,52

D. Per. \$19.387,93 % 12 x 6 m. = \$9.693,96 Per. \$8.318,44.-

1. Dif. de Haberes mes de **Febrero/18: \$2.090,64**

D. Per. Básico \$14.678,73 + ítem 5.11.3.c \$2.935,74 + Antig. \$830,37 + Comida \$6.283,92 + Viático Especial \$3.153,12 = \$27.882,38 Per. \$25.791,74.-

1. Dif. de Haberes mes de **Marzo/18:\$6.585,06**

D. Per. Básico \$15.559,45 + ítem 5.11.3.c \$3.111,89 + Antig. \$933,56 + Comida \$5.742,21 + Viático Especial \$2.881,44 = \$28.228,58 Per. \$21.643,52.-

1. Dif. de Haberes mes de **Abril/18: \$2.268,92**

D. Per. Básico \$15.559,45 + ítem 5.11.3.c \$3.111,89 + Antig. \$933,56 + Comida \$6.660,96 + Viático Especial \$3.342,24 = \$29.608,10 Per. \$27.339,18.-

1. Dif. de Haberes mes de **Mayo/18: \$1.546,59**

D. Per. Básico \$15.559,45 + ítem 5.11.3.c \$3.111,89 + Antig. \$933,56 + Comida \$6.983,50 + Viático Especial \$3.481,50 = \$30.069,90 Per. \$28.523,31.-

1. Dif. de Haberes mes de **Junio/18: \$1.546,59**

2. D. Per. Básico \$15.559,45 + ítem 5.11.3.c \$3.111,89 + Antig. \$933,56 + Comida \$6.983,50 + Viático Especial \$3.481,50 = \$30.069,90 Per. \$28.523,31.-

3. Dic. de haberes mes de **julio/18 (16 días): \$1.568,02**

D. Per. Básico \$16.804,21 + ítem 5.11.3.c \$3.360,84 + Antig. \$1.008,25 + Comida \$7.752 + Viático Especial \$3.889,80 = \$32.815,10 % 30 x 16 d. = \$17.501,38 Per. \$15.993,36.-

1. Dir. de Haberes mes de **Agosto/18: \$892,94**

D. Per. Básico \$16.804,21 + ítem 5.11.3.c \$3.360,84 + Antig. \$1.008,25 + Comida \$7.793,24 + Viático Especial \$3.910,40 = \$32.876,94 Per. \$31.984.-

1. Haberes proporcionales mes de Septiembre/18: \$18.630,26

D. Per. Básico \$16.804,21 + Adic. 20 % s/ básico (ítem 5.11.3.c) \$3.360,84 + Antig. \$1.008,25 + Comida (ítemas 5.11.3.d y 4.1.12) \$7.793,24 + Viático Especial (ítems

5.11.3.d y 4.1.13) $\$3.910,40 = \underline{\$32.876,94 \% 30 \times 17 \text{ días.-}}$

1. Aguinaldo prop. 2° Sem/18: \$4.528,73

D. Per. $\$21.173,30 \% 12 \% 30 \times 77 \text{ días.-}$

1. Vacaciones no gozadas 2018 (15 días): \$12.703,98

D. Per. $\$21.173,30 \% 25 \times 15 \text{ días.-}$

1. Indem. x integ. mes despido ($\$21.173,30 \% 30 \times 13 \text{ días} + \text{SAC } \$764,59$): **\$9.939,68**

2. Indem. x falta de preaviso ($\$21.173,30 \times 2 \text{ meses} + \text{SAC } \$3.528,88$): **\$45.875,48**

3. Indem. x antigüedad ($\$21.173,30 \times 6$): **\$127.039,80**

4. Sanción art. 1 Ley 25.323: \$127.039,80

5. Sanción art. 2 Ley 25.323: \$91.427,48

TOTAL: \$461.021,65

Reiteró, que la *diferencia de haberes* radica en que se encontraba defectuosamente registrada la *categoría* en la que debió ser encuadrado, insistiendo en que no era la de "administrativo de 4ta." sino la de "administrativo de 1ra.", correspondientes a la "Rama Transporte y Distribución de Aguas, Gaseosas y Cervezas", del CCT 40/89, en el ítem 5.11.2., que para el "personal administrativo", remite al ítem 3.1.14, el cual dispone "... podrá **ser asignado a funciones incluidas en más de una categoría en cuyo caso el Empleador deberá remunerarlo en la más alta de las categorías de que se trate**". Así, el señor Pablo Iván Cardo, **realizó tareas de diferentes categorías, por ejemplo, facturación (2° Categoría), auxiliar de corriente (1° Categoría), control de stock, revisar pedidos y controlar fletes (2° Categoría)**, por lo que **debió remunerarlo con la más alta de las categorías del personal administrativo**, conforme la normativa citada.

2) AUDIENCIA DEL ART. 50 LPT.

Impreso el trámite de ley por el Juzgado de Conciliación de 1° Nominación de esta ciudad, se celebró la audiencia de conciliación y traba de la litis, conforme surge del acta de fecha 27/11/2018. A dicho acto procesal compareció personalmente el actor, Pablo Iván Cardo, DNI 27.893.421, acompañado de su letrado Dr. Marcos Pagano; y por la demandada, SUR DISTRIBUCION S.A., compareció Andrea del Valle Giusti, DNI 26.053.824, en su carácter de Presidente, acompañada de su letrado apoderado **Dr. Fabián M. Florit** (MP 2-430), constituyendo domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 286 de esta ciudad de Río Cuarto. Declarado abierto el acto, con participaciones conferidas, y ante la imposibilidad de arribar a un avenimiento, la parte actora ratificó la demanda y la contraparte solicitó el rechazo con costas a mérito de las razones de hecho y de derecho expuestas en el memorial de contestación que obra glosado a fs. 35/37 de estos autos. Así fue tenida por trabada la litis, ordenándose allí mismo la apertura a prueba de la causa por el plazo de ley (art. 52 LPT).

3) **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

En el memorial de contestación, luego de una negativa general de los extremos fácticos y legales vertidos por el actor en su escrito introductorio, salvo los que fueron objeto de expreso reconocimiento, negó especialmente la existencia de una relación laboral del actor con la firma Kalnaz SRL y la fecha de ingreso con esa razón social; la fecha de ingreso invocada por el actor con Bio Dis SA; que entre las dos firmas antes citadas y **la última empleadora** haya existido *relación de continuidad*. Negó los horarios laborados, tareas y categorías en lo habrían encuadrado, extremos que por ser ajenos niega, por no constarle esas circunstancias.

Niega que el **encuadre de administrativo** bajo relación jurídico laboral registrada con la razón social **Sur Distribución SA, sea inadecuado**. Rechaza y niega que se le hayan abonado haberes mensuales inferiores a los correspondientes al **CCT 40/89**.

Niega que las firmas invocadas se hayan dedicado a similar actividad u objeto social,

como los domicilios invocados de prestación de servicio, porque no le constan. Niega que las empresas en los cuales invoca el actor haberse desempeñado sean de propiedad de la familia Naz, o que los directivos tengan el grado de parentesco, siquiera por afinidad, que invoca el accionante, extremo que no le consta por no pertenecer ni participar en las sociedades que invoca. **Niega que José Alejandro Naz haya firmado recibos de haberes del actor**, y el carácter que dice invocar en la sociedad Bio Dis SA.; en resumen. **niega la continuidad del vínculo laboral invocado entre las firmas Kalnaz SRL, Bio Dis SA y a la que representa.** Niega, por tanto, la antigüedad laboral que invoca el actor, a partir de su ingreso el 17/10/2012 con otros empleadores, por no ser la de inicio efectivo para con su representada, esto es, el **01/08/2017**, revistiendo en la categoría laboral de "**Administrativo de 4ta. categoría**". Niega la categoría laboral en que pretende encuadrarse el accionante, por no revestir las labores efectivamente realizadas para su representada las que invoca, sino las que resultan de la registración laboral.

Bajo el apartado "**causal de despido**", refiere que *el actor ha reconocido la recepción de la misiva por la cual se lo despidió con causa (CD 649667215 fechada el 17/09/2018).*

Esgrime que la causa estuvo fundada **en haber obtenido fondos con la venta de elementos (pallets) de propiedad de la empleadora sin su consentimiento o permiso (1er. hecho), y no haberlo tampoco rendido como es debido (2do hecho).** Quiso justificarse, luego, en el pago de la factura "A" n° 0001-00005711 del 10/09/2018 emitida por la firma Metalfer por la **compra de candados y haber abonado reparaciones de gomería, ambas operaciones con dinero obtenido ilegalmente de la venta de pallets sin permiso**, autorización o consentimiento, *procurándose fondos de manera indebida, violentando con ese actuar el deber de lealtad laboral y pérdida de confianza de la empleadora, al configurar la conducta*

del dependiente una injuria que por su gravedad no consiente la prosecución del contrato de trabajo, lo que queda *reflejado en la filmación que se adjuntara* en etapa procesal de prueba.

Sostiene que, luego del distracto, el dependiente mediante TCL 092823608, **reconoció** que *la venta de pallets la realizaba de manera continua*, aduciendo que *el material en cuestión era descartable*.

Continúa relatando que el requerimiento de diferencias salariales fue respondido por Carta Documento CD 838657863, fechada el 27/09/2018, por la que se negó deficiencias de registración y los rubros reclamados.

Expresa que el actor, en su demanda, *disfraza su conducta aduciendo que si bien vendió los elementos*, de propiedad de la demandada (pallets), *empleó su producido en el pago de gastos de desenvolvimiento de la patronal*. Ahora bien, al haber sido realizado **sin autorización** en la venta de bienes de su propiedad, **importa que el dependiente venda a su antojo elementos de su empleadora e impute también a su pura voluntad el producido de esas ventas no autorizadas**, lo que de por sí genera en su empleadora la *pérdida de confianza por actitud desleal e injuria grave en el desempeño contractual entre empleador y empleado*.

Impugna y niega cada uno de los rubros reclamados en la planilla que rola en la demanda, la suma reclamada o ninguna otra por no existir obligación jurídica laboral alguna que diera lugar a la misma.

En definitiva, solicita el rechazo de los rubros reclamados, con costas.

En **subsidio**, para el caso en que se la condene a abonar los rubros indemnizatorios emergentes de la planilla, **plantea por la diferencia dineraria pretendida el rechazo parcial** de la demanda, imponiendo **plus petición inexcusable** a la demandante, con imposición de costas (art. 28 CPT).

4) PRUEBA EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN (art. 53 LPT).

La **parte actora** ofreció (fs. 81/82): de Exhibición Libro art. 52 LCT, Planilla de horarios y recibos de haberes desde Octubre 2012 a Setiembre 2018; Documental (4 recibos de haberes de KALNAZ SRL, otros 2 de BIO DIS SA, y 19 de SUR DISTRIBUCIÓN SA -a fs. 63/75 en copia fiel a los originales reservados-; 3 constancias de inscripción en AFIP referentes a esas tres sociedades -a fs. 78/79-; carta documento de despido remitida por SUR DISTRIBUCIÓN SA, CD 649667215 de fecha 17/09/2018 -a f. 77 en copia fiel al original reservado-; y el telegrama obrero CD 649667520 de fecha 21/09/2018 -a f. 76 en copia fiel al original reservado-); Testimonial; Confesional e Informativa (oficios al Correo Oficial de la República Argentina S.A., a AFIP, a la Municipalidad de Río Cuarto y al Registro Público del Comercio de la Provincia de Córdoba).

La **parte demandada** ofreció (fs. 95/96): Documental (19 recibos de haberes por el período Agosto 2017 al mismo mes de Agosto 2018 -a fs. 85/94 en copia fiel al original reservado-; presupuesto de fecha 10/09/2018 por “arreglo de 1 Cubierta” \$350 -a f. 83 en copia fiel al original reservado-; factura extendida por METALFER, tipo “A” N° 0001-00005714 de fecha 10/09/2018, con detalle de compra de 5 candados 63mm a 256,20 precio unitario, importe total final \$1.550,01 -a f. 84 en copia fiel al original reservado-; una filmación almacenada en disco CD); Confesional; Testimonial; Constatación y Pericial Técnica.

Por decreto del 17.12.2018 (fs. 97/98), se despachó la prueba ofrecida por ambas partes en los términos que allí surgen. Entre otras medidas, se ordenó a la parte actora oferente **notificar en tiempo y forma el traslado a la demandada de su documental incorporada para ser reconocida**, en los términos, plazo, y apercibimientos normados por los arts. 243 y 192, 2° párrafo del C.P.C.C. (**traslado evacuado por la demandada a f. 116**, decretado como oportuno a f. 117); y **emplazó a la demandada a exhibirla documentación requerida por la contraria, dos días antes de la**

audiencia de vista de la causa (art. 39 LPT y 253 CPCC); asimismo, ordenó a la parte oferente **notificar en tiempo y forma el traslado a la actora de su documental incorporada para ser reconocida**, en los términos y apercibimientos normados por los arts. 243 y 192, 2º párrafo del C.P.C.C., con especificaciones en lo relativo al archivo fílmico almacenado en el Disco Compacto (**traslado evacuado por el actor y su abogado a f. 107 y ampliado a f. 110**, decretado como oportuno a fs. 108 y 111, respectivamente, que activó la producción de la **pericia informática subsidiaria** según consta a fs. 113/114, 118, 143, 151/152, informe a fs. 160/166, pedido de ampliación por la demandada a f. 167, ordenado a f. 169, ampliado a fs. 175/183, con pedido aclaratorio por la actora a f. 187, ordenado a f. 191, finalmente evacuado por el **perito Franco Roberto Delfino, Analista de Sistemas (M.P. 3282 y M.Judicial 62)**, a fs. 204/205, e impugnado solamente por la actora a f. 207).

Producida la prueba en los términos que surgen del expediente (y que será motivo de valoración en los Considerandos), mediante decreto de fecha 16/09/2019 (f. 210), se dispuso la **elevación** de la causa a este Tribunal de Mérito (art. 55 LPT); materializándose la remisión con fecha 24/10/2019.

5) **AVOCAMIENTO Y VISTA DE LA CAUSA (arts. 56 y 57 LPT).**

Con fecha 05.05.2021 se transformó la tramitación de la causa en Expediente Electrónico Mixto (EEM).

Avocada esta Cámara por intermedio de su presidencia, mediante decreto del 01.09.2023 se fijó la fecha y hora de la **Audiencia de Vista de la Causa (AVC)**.

La AVC fue celebrada en la fecha y hora designadas, según acta electrónica de fecha 04/10/2023, con copia digitalizada que recoge las firmas ológrafas de los asistentes; de la que surge que compareció *personalmente* el actor, Pablo Iván Cardo, junto con su letrado apoderado con intervención en estos autos, Dr. Marcos Pagano; y por la demandada, SUR DISTRIBUCIÓN S.A., compareció su representante legal Andrea

del Valle Giusti, acompañada del patrocinante con intervención en estos autos, Dr. Fabián Florit. A la hora señalada, agotado el término de tolerancia, este Vocal constituido en Sala Unipersonal, declaró abierto el acto, se dejó incorporado al debate todo lo actuado con antelación, especialmente demanda, contestación y prueba recepcionada, cuya lectura se omitió con acuerdo y sin observación de parte. A continuación se receptó la **absolución de posiciones del actor** conforme pliego presentado en soporte papel en este acto, que fue digitalizado y a la postre subido al SACM por Secretaría (operación de fecha 28.12.2023). Se advierte un vestigio modélico en el acta al señalar que ambos pliegos fueron presentados electrónicamente, por lo antes expuesto, y porque **fue renunciada la absolución de posiciones de la demandada**. Luego, se recibió la declaración **de los dos testigos presentes**, Luis Rubén **Irusta**, DNI 33.885.999, y José Alejandro **Naz**, DNI 25.610.473. La parte demandada insistió en la citación de los testigos Waldo Sebastián Cesari, Alfredo Guillermo Carballo y el testimonio instrumental del representante legal de Metalferr Group, oportunamente ofrecidos y que no comparecieron a pesar de estar notificados, desistiendo de los restantes; la parte actora desiste de sus testigos ofrecidos que no concurrieron, sin oposición de la contraria. A cuyo fin, se ordenó la *continuación* de la audiencia para el día 02/11/2023.

A dicha continuación, conforme da cuenta el acta labrada, comparecieron las mismas personas, por ambas partes procesales, y se tomó la declaración testimonial de Waldo Sebastián **Cesari**, DNI 24.954.885. La parte demandada desistió de los demás testigos insistidos que volvieron a no asistir. No habiendo más prueba que recepcionar, se pasó a un cuarto intermedio a los fines de que las partes aleguen sobre el mérito de prueba, para el día 21.11.2023 a las once horas, autorizando en este acto el Presidente, ante el pedido de las partes, a que se suba el apunte de alegatos al SAC en la fecha mencionada, antes del horario fijado para su inicio. A dicha continuación de la

audiencia, no comparecieron las partes ni sus letrados, igualmente **se incorporaron los apuntes de ambas partes ingresados electrónicamente al SAC**, como se había autorizado, y se declaró clausurado el debate, dejando constancia en el acta del pase a fallo para emitir el pronunciamiento el día de hoy, y de que la audiencia de lectura sería sustituida por la notificación por oficina electrónica, como se indica al inicio de la presente.-

Y CONSIDERANDO.

I) TRABA DE LA LITIS:

A partir de lo manifestado por las partes en sus respectivos escritos de demanda y de contestación, corresponde determinar los *hechos controvertidos y jurídicamente conducentes* para resolver los reclamos de la parte actora dirigidos en contra de la parte demandada.

Asimismo, cabe dejar despejados de la necesidad probatoria aquellos hechos jurídicamente conducentes que *no fueron debidamente controvertidos*, ya sea por declaración asertiva con valor de confesión (art. 217 del CPCC, de aplicación supletoria en virtud de la remisión del art. 114 de la ley 7987 -LPT), ya sea por la ausencia de una negativa concreta o reticencia en dar su versión al respecto y la ausencia o inverosimilitud del desconocimiento de la documentación aportada con la demanda (art. 192, 1° y 2° párrafos, del CPCC; ccte. art. 114 LPT).

Establecer los términos en que se trabó la litis conlleva, en consecuencia, a dilucidar aquello que debió ser objeto de actividad probatoria por las partes, según las respectivas cargas procesales y en la medida de su interés.

a) Hechos no controvertidos.

Ambas partes concuerdan en que el actor, Pablo Iván Cardo, se desempeñó bajo relación de dependencia *registrada* para la demandada, SUR DISTRIBUCIÓN S.A., y que estuvo encuadrada en el CCT 40/89 rama que rige la distribución de bebidas

(invocado expresamente en la demanda, que no requiere de prueba conf. art. 8 LCT, y no discutido concretamente ese encuadre colectivo en el memorial de contestación).

Concuerdan en informar las partes que en los **registros patronales** el actor ostenta fecha de ingreso del 01/08/2017. En lo atinente a la **fecha de ingreso real y la fecha formal**, la desavenencia es meramente aparente. En efecto, deriva de la confusión entre lo que sería la fecha de inicio con la empresa de titularidad de SUR DISTRIBUCIÓN S.A., y su **mayor antigüedad acumulada** por un **ingreso anterior** bajo la titularidad de KALNAZ SRL **con fecha 17.10.2012**, y la continuidad laboral ininterrumpida a través de la patronal sucesora BIO DIS S.A. a partir del 01.10.2016, y finalmente con la demandada a partir del 01.08.2017. De otro manera no se explica esa **“fecha de antigüedad”** asentada en los **recibos de haberes emitidos por la demandada**; inclusive más, plenamente **coherente con el adicional por antigüedad explicitado y cantidad de días vacacionales liquidados en esos recibos aportados por ambas partes (recíprocamente reconocidos en cuanto a las firmas allí estampadas al evacuar los traslados respectivos**, según fojas reseñadas en la relación de la causa).

Más allá de la *negación automatizada* en que incurrió la demandada en su memorial de contestación de la demanda, sobre esa continuidad laboral, que impide conocer su versión acerca de la causa legal o razón de ser de ese reconocimiento de una antigüedad mayor (si fue por cesión del contrato laboral o del fondo de comercio, o cualquier otro título), queda **demostrado de modo fehaciente e incontestable** esa *mayor antigüedad pretendida por el actor*, pero también, *que la misma se encuentra reconocida en la documentación emitida por la demandada*. Por ende, CARDO al momento del distracto ostentaba **más de cinco años de antigüedad laboral**, a todos los efectos derivados de esa relación laboral individual registrada con SUR DISTRIBUCIÓN S.A. (arts. 12, 18 y cctes. de la LCT).

Huelga aclarar que en la demanda **no se denuncia un fraude laboral**. Tampoco se trajo al pleito a las otras dos sociedades para ser condenadas como codeudores solidarios, ni a sus representantes legales y socios, bajo ninguna de las imputaciones de responsabilidad patrimonial previstas. Ni fueron interpeladas previo al inicio del juicio. Por ello, con base a lo expuesto, es que infiero que todo lo referenciado en la demanda en torno a la vinculación de estas empresas, la integración por familiares, el objeto comercial afín, etc.; así como la prueba producida tendiente a evidenciar ese aserto (fs. 78/80, 120, 126, 197, etc.), apreciada en los **alegatos del Dr. Pagano**, para predicar que “... *la **interconexión** entre las tres razones sociales se desprende también de otras constancias del expediente, por ejemplo, el domicilio social de la firma demandada (Sur Distribución S.A.), esto es, el de calle Alberdi N° 1.025 de la ciudad de Río Cuarto (ver fs. 27/31) concuerda con el domicilio denunciado en algunos de los recibos de sueldos extendidos por la firma Bio Dis S.A. (ver fs. 65), también con su domicilio fiscal (ver fs. 79 e informativa de AFIP de fs. 188) y además con el domicilio fiscal de la firma Kalnaz S.R.L. (ver informativa contestada por AFIP de fs. 188). Que asimismo la interconexión de las tres sociedades y de sus integrantes se desprende claramente de las informativas de AFIP (fs. 188) y de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto (fs. 126).*”. No tiene más dirimencia en el caso judicializado que **evitar que sea soslayada la mayor antigüedad acumulada por CARDÓ en el establecimiento laboral en que se desempeñó bajo las órdenes sucesivas -no simultáneas- de estas tres diferentes personas jurídicas privadas** (dado que fue incoherentemente negada en el memorial de contestación esa mayor antigüedad, sin percatarse de que luce reconocida en los recibos aportados por la misma demandada). En definitiva, el interés para la litis que anida en **esa mayor antigüedad (17.10.2012)**, registrada en los recibos de haberes emitidos por la demandada sin perjuicio de la fecha de ingreso bajo sus órdenes (01.08.2017), abrevia en **la proporcionalidad de la**

injuria y eventualmente en la cantidad de ciclos indemnizables.

La cronología relatada por el actor en su demanda, por lo demás, se condice no sólo con esa fecha de antigüedad sin solución de continuidad, sino también con la **información remitida por AFIP (f. 189)**, que corrobora los datos asentados en los recibos que la actora le atribuye a las otras dos sociedades (KALNAZ SRL y BIO DIS SA).

En cuanto a la **fecha de egreso**, ambas partes concuerdan en que el vínculo finalizó por despido notificado mediante carta documento (CD 649667215), remitida por la demandada el 17/09/2018, y recibida por el propio actor el 19 de setiembre de 2018 (informativa postal a f. 137).

Se encuentra reconocido en el memorial de contestación lo afirmado en la demanda en lo que respecta al **intercambio epistolar** entre *ambas partes*. Con el alcance coincidente entre las versiones de CARDÓ y de la firma SUR DISTRIBUCIONES S.A., concretamente, en cuanto al contenido referenciado y fechas de imposición postal tanto de la Carta Documento 649667215 enviada con fecha 17/09/2018, cuanto del Telegrama Obrero N° 092823608 (CD649667520) con fecha de imposición el 21/09/2018, recibido por la demandada. Ambas piezas postales, a su vez, fueron incorporadas en el ofrecimiento de prueba de la parte actora, reconocidas por la contraria al evacuar el traslado, y remitidas en copias auténticas a fs. 133/137 vía informativa diligenciada por el **Correo Oficial de la República Argentina S.A.** por el cual se informa que la Carta Documento CD 649667215 tiene fecha de imposición el 17/09/2018 y de entrega el 19/09/2018 a las 08:57 hs. a “Cardó” y, en lo que respecta al Telegrama CD 649667520 tiene fecha de imposición el 21/09/2018 y de entrega el 26/09/2018 a las 10:10 hs. a “Mendia”; lo cual corrobora lo sostenido por ambas partes.

Finalmente, **no se encuentra controvertida la forma y modo en que finalizó la**

relación laboral que uniera al actor con la **única demandada**; esto es, mediante **despido con causa en la pérdida de confianza**, dispuesto por la empleadora *a partir del 18/09/2018*, pero comunicado por la Carta Documento ya referenciada que recién **fue entregada el 19/09/2018 a “Cardo” (fecha legal de egreso por el carácter recepticio de la modalidad notificatoria)**. Tampoco se discute que esa comunicación epistolar fue rechazada por el actor mediante Telegrama CD 649667520, entregado el 26/09/2018, por medio del cual, al **negar los hechos imputados en los que se basó la pérdida de confianza** por inobservancia del deber de fidelidad y buena conducta, **intimó el pago** dentro del plazo legal de los créditos indemnizatorios, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales y solicitar la sanción dispuesta en el art. 2 de la Ley 25.323, además de reclamar el pago de la sanción del art. 1 ley 25.323 por incorrecta categorización y las correlativas diferencias salariales, y los rubros de la liquidación final (días de septiembre 2018, SAC proporcional segundo semestre 2018 y vacaciones proporcionales no gozadas 2018).

b) Hechos controvertidos.

La cuestión litigiosa principal, abrevia en los hechos circunstanciados por la empleadora en la notificación rescisoria, que imputa al trabajador para fundar su pérdida de confianza; que fueron íntegramente negados en su existencia por CARDO, al margen de que también objeta la desproporcionalidad de la decisión rupturista dispuesta por la empleadora, bajo la causal **pérdida de confianza por inobservancia del deber de fidelidad y buena conducta**. Es decir, los hechos en que se asienta el despido con causa litigiosa a dirimir como PRIMERA CUESTIÓN.

Asimismo, se encuentran controvertidas las circunstancias en torno a la mayor categoría laboral pretendida por el actor, con la diferencia salarial cuantificada mensualmente, por el período delimitado, y su incidencia en los aguinaldos así como en los demás rubros demandados.

Entonces, se deberá dilucidar como SEGUNDA CUESTIÓN, si bajo las órdenes de la única demandada, empleadora registrada durante todo el período alcanzado por el reclamo de las **diferencias salariales**, cuantificadas mes a mes en la demanda, si el salario percibido según los recibos aportados por ambas son los correspondientes a **la tarea mayor remunerada en el CCT 40/89 de la rama especial**, entre las múltiples que menciona ejecutadas de modo habitual, concretamente, **durante su último año laboral**, en **el puesto de encargado de depósito y logística** (*control de stock, revisar pedidos, controlar fletes*), las que -anticipo- se encuadran como administrativo de 2° **categoría** (no en la 1°, como postula, tampoco en la de 4° como está registrado).

Asimismo, se debate el **impago de la liquidación final**.

La diferencia salarial, basada en la remuneración de la correcta categorización, tiene su repercusión en los adicionales que se establecen en función de un porcentaje de ese básico (no obstante que en la planilla detalla todos los adicionales, viáticos, y demás conceptos liquidados en los recibos como remuneratorios o no remuneratorios). El **adicional por antigüedad**, por lo tanto, *no es una discusión en sí misma*, sino relacionada con **el básico mayor**; a vista de que los recibos de haberes aportados por la demandada reflejan el pago de un adicional por la **antigüedad completa** pretendida (**de 4 años y luego 5 años**, respectivamente, **con el pago del 4% y 5%** sobre el básico de referencia).

En síntesis, verificar la prueba producida sobre los hechos controvertidos que, en su dilucidación, encontraremos *la procedencia o no de cada uno de los rubros pretendidos*, con su cuantificación en planilla integrativa de la demanda; contrapuestos con los términos que niega y rechaza la contraparte; desde sus perspectivas antagónicas.

Quedan así delimitadas las *cuestiones de hecho y derecho reconocidas* y aquellas que constituyen el **objeto de actividad probatoria por las partes**, que guarda *utilidad*,

pertinencia, y congruencia con los términos concretos del litigio sustanciado; donde la producción o no de esas pruebas hace a su propio interés, en función de las posturas asumidas en el proceso. Debiendo este sentenciante resolver la materia litigiosa con base en ello, y a tenor de las respectivas **cargas procesales** frente a un *eventual déficit en la postulación o acreditación*, sin soslayar el mandato del art. 9 LCT en caso de duda razonable (*in dubio pro operario*).

Conforme advierte el procesalista Lino Palacio, en oportunidad de dictar sentencia, el juez puede encontrarse frente a las siguientes situaciones: 1) la actividad probatoria desarrollada por una o por ambas partes le depara la convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho controvertido que es la causa de pedir (la existencia o no del vínculo laboral en el caso de autos); 2) uno o más de los hechos secundarios carecen de prueba o han sido insuficientemente acreditados. Ante el primer supuesto, **dictará sentencia de acuerdo con los hechos corroborados**, con prescindencia de cuál de los litigantes aportó la prueba que formó su convicción (*principio de adquisición probatoria*). En la segunda hipótesis, el **ordenamiento que impone al juez** el deber de **resolver en función de las reglas de “las cargas probatorias”** (Lino Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1999, p. 363 y ss.). Cabe precisar que la llamada “teoría de las cargas de la prueba”, no tiende a desentrañar quién es el obligado a realizar la prueba, sino **quién es el que se perjudica por la inexistencia de la misma**. De allí que “...frente a la ausencia de acreditación judicial de un extremo fáctico, las reglas de distribución de la carga probatoria, actúan como un sucedáneo de la prueba, **señalando al Tribunal el hecho que debe tener por cierto como basamento fáctico de su decisión, el que resultará perjudicial a la parte sobre la que recaía la responsabilidad de comprobación judicial.**” (DEVIS ECHANDÍA, Hernando, “Teoría general de la prueba judicial”, Tomo I, pág. 484 y ss.). Bajo esta premisa conceptual, será sopesada *la prueba producida o que debió*

producirse para dirimir cuestión fáctica litigiosa.

II) PRIMERA CUESTIÓN: despido con causa.

De acuerdo a lo ya delimitado en el considerando anterior sobre esta cuestión litigiosa principal, debo analizar los elementos probatorios introducidos en autos a los efectos de corroborar las posturas asumidas por las partes en lo referente a la acreditación de los **hechos en los cuales la demandada funda el despido con causa dispuesto**, negados por la parte actora en la comunicación epistolar y en su demanda; y reafirmados por la parte demandada en su memorial de contestación.

Con esa finalidad comenzaré reseñando la prueba oral producida en autos y continuaré con la prueba escrita aportada por las partes, para luego, valorar la misma y dirimir esta primera y principal cuestión.

En ocasión de celebrarse la audiencia de vista de la causa se tomó la **absolución de posiciones del actor**, Pablo Iván Cardo, propuesta oportunamente por la parte demandada y a mérito del pliego que acompañó en ese acto en soporte papel (digitalizado el ejemplar usado por este Vocal, con las respuestas y marcaciones de su puño y letra). A la PRIMERA: *Jure como es cierto que usted trabajaba como personal administrativo de la demandada hasta su despido.* Juró que **sí**. SEGUNDA: *Jure como es cierto que usted procedió a vender bienes de propiedad de la demandada (pallets) sin autorización para tal actividad.* Juró que **no**, acotando textualmente **“Nunca vendí pallets”**. TERCERA: *Jure como es cierto que usted utilizó el producido de la venta de pallets a gastos no autorizados por la demandada.* **No se formuló**, por la negación de haber vendido pallets. CUARTA: *Jure como es cierto que la venta de pallets la realizó junto con el dependiente de Sur Distribuciones David Antonio Toressi.* No se formuló por idéntica razón anteriormente expuesta. QUINTA: *Jure como es cierto que usted figura en las filmación aportada como documental.* Juró que **no**.

Adelanto como valoración de esta absolución del actor que, al **negar categóricamente**

haber **vendido pallets** que estaban almacenados en el sector de depósito **bajo su custodia** (como encargado de depósito), luce incoherente presuponer que estaba “autorizado” para realizar su venta, así fuese para hacer espacio o costear esos gastos que es otro aspecto que vino negando, desde su postura asumida **en el telegrama de rechazo**, ratificada en su demanda, y ahora en su absolución de posiciones.

Cabe tomar el pasaje de la demanda cuando resalta que, “*si bien **el hecho invocado por la patronal para cesantear al trabajador nunca existió***” (falsedad de la causa del despido), en forma **subsidiaria**, para el supuesto que se probasen los extremos esgrimidos en la pieza postal de despido, lo impugna por improcedente, arguyendo que “*no se advierte **cuál habría sido la injuria de gravedad tal que llevó a la empleadora a denunciar el contrato de trabajo***”; pues, conjetura que según los dichos de la patronal el dependiente “*con la supuesta venta de pallets descartables*”, habría adquirido “*candados para proveerlos a la empresa*” y “*arreglado la cubierta de un camión*” también de la empresa, por lo cual, **no habría ningún perjuicio económico** para la compañía. Por el contrario, “*el empleado habría (según los dichos de la empleadora) convertido el producido de pallets desechables en un rédito o ingreso para la propia empresa, beneficiando con su proceder a la firma*”.

En estos términos se defendió, y valoró las probanzas el abogado del actor en sus alegatos, al **ratificar su desconocimiento de haber presentado los comprobantes de esos dos gastos y la autenticidad de estos documentos aportados por la demandada.**

Dado que violenta el principio lógico de identidad y tercero excluido, por un lado, predicar la *falsedad del hecho* aduciendo que esa venta *no se hizo*, más todavía, en su absolución asegura que **nunca vendió pallets**, y a la par, objetar que no se advierte la “**gravedad**” del hecho si **con su proceder habría beneficiado a la patronal.**

Está fuera de debate que la demandada no se dedicaba a la venta de esos pallets, y que

el actor no era vendedor.

Luego, se torna abstracto discurrir si *contaba con autorización tácita de disponer como mejor le parezca de esos pallets*, porque **enfatisa que nunca vendió pallets, ni el día 08.09.2018 ni antes**. Ergo, **si no era un proceder habitual en su función de encargado del depósito y logística**, sino por el contrario, debía custodiar que nadie se llevase esos pallets por error u apropiación, distinguiendo entre los retornables y los “descartables” únicamente en el sentido de que éstos *no debían ser retornados* a los proveedores pero igualmente conservados en el depósito hasta que la demandada disponga sobre su mejor destino (reutilización, venta o costear su desalojo).

Cuánto más, pretender bajo esa tesitura, discutir la “proporcionalidad” de la reacción patronal, so pretexto de que “no hubo daño”, por un actuar que niega cerradamente.

La pérdida de confianza fue fundada en un comportamiento que de haber existido, está indiscutiblemente *fuera de lugar*. Además, al no ser invocado por Cardo como una *iniciativa de buena fe y en beneficio de la patronal*, de acreditarse la imputación de esta maniobra, se impone colegir que ha sido ejecutada de modo inconsulto y subrepticio (no informada), aunque imposible de ocultar a las cámaras de videovigilancia. De allí que al ser descubierto casualmente revisando las grabaciones por otro empleado y por otro faltante no relacionado con este suceso, fue interpelado y el abuso de confianza se agrava si *no terminó de rendir cuentas del rédito* (como surge prístino del testimonio de Césari).

Es que la parte actora asume como segunda línea de defensa, que si la situación fuera tal como fue *circunstanciada* en la notificación fehaciente del despido (que denota cumplida la carga de claridad mínima exigible conforme el art. 243 LCT), no habría *gravedad* en la **injuria contractual**, si según la propia imputación a este encargado del depósito, **su proceder (irregular)** *redundó en un provecho para la patronal*, al ser los **pallets elementos descartables** que *ocupaban espacio en el área del depósito*, y se

logra un *desalojo gratuito*, incluso más, comprar candados para la empresa y reparar una cubierta, con el *rédito de su venta*.

En síntesis, en los alegatos parece insinuar que fue una *iniciativa de CARDIO* a la postre emulada por la patronal.

Empero, desde la perspectiva patronal, este actuar produjo la **desconfianza en la fidelidad del “encargado del depósito”**; primero, porque *no pidió permiso* para vender algo que no es mercadería, no siendo tampoco su función, ni tampoco decidir por sí mismo la compra de candados o afrontar gastos sin autorización previa -la que no surge invocada y sobre todo acreditada-, segundo y principal, **porque fue descubierto por otro encargado (Césari)**, quien informa del suceso, aditando la grabación y lo que le habría dicho respecto de lo sacado con la venta y **los gastos asumidos a nombre de la empresa pagados con el dinero efectivo producto de esa venta, y que las cuentas arrojaron un saldo nunca rendido**, al recriminarle por el **manejo de dinero** que era responsabilidad de Césari. Alguno de los dos empleados decía la verdad o los dos mentían, pero ambos no pueden estar diciendo verdades incompatibles.

En lo que respecta a la **prueba testimonial**, en primer término, se procedió a receptar la declaración de **Luis Ricardo Irusta**, quien de ocupación actual refiere que trabaja particularmente en mantenimiento de piletas. Dijo haber conocido a Cardio *“de cuando trabajamos en Kalnaz”*. Dijo que él empezó a trabajar en diciembre del año 2012 y, en ese entonces, recuerda que *“el Sr. Cardio era el encargado”*. El testigo declaró que en el año 2014 lo despidieron por ajuste de personal. Esa empresa *“era”* distribuidora de bebidas de la línea Coca Cola, aclarando que *“Kalnaz cerró”*. El testigo **no trabajó bajo las órdenes de Sur Distribución S.A.**, explicando que *“Kalnaz era una Sociedad Anónima en la cual Karina Naz y Alejandro Naz eran los que figuraban en los recibos como apoderados, son hermanos. Son hijos de José Naz, que también*

*estaba en la empresa, daba órdenes de mantenimiento de los camiones. Y Andrea del Valle Giusti, la vio muy pocas veces, era la mujer de Alejandro. Eran parientes". Sostuvo, el testigo, que él "**trabajaba en depósito, camiones y reparto; el establecimiento estaba ubicado en Avenida Sabatini 3120. Siempre estuvo ahí** (el establecimiento) **cuando yo trabajé**". Agrega, "cuando me despidieron, seguía trabajando Cardo". Respondió "no sé si tuvo alguna sanción Cardo"; el testigo siempre estuvo "en blanco". Finalmente, dijo, que **no conoce** a Gabriel Juárez ni a la firma "**Bio Dis SA**".*

Hago un paréntesis para valorar coincidente este testimonio con la verdad formal registrada ante AFIP, al señalar que CARDIO ya estaba trabajando para Kalnaz SRL **un par de meses antes que comenzara el testigo**, quien entró en diciembre y el actor ya estaba como "encargado", cabe inferir, del área en la que el dicente trabajó: **en depósito, camiones y reparto** (concordante al menos con parte de las tareas iniciales invocadas en la demanda, englobadas en el puesto de encargado de logística). En efecto, el actor registra inicio del vínculo en la fecha postulada en la demanda: octubre de 2012; pero también registra **baja laboral** para Kalnaz SRL **en septiembre de 2016**, fecha muy **posterior al despido acusado por el testigo en 2014**, por lo que no deja debidamente esclarecido la declaración del testigo acerca de que esta empresa "cerró", en tal caso, cómo lo supo si ya no estaba trabajando para esta empresa, y no conoce a Biodis SA, en la que el actor registra fecha de ingreso **en octubre del año 2016** y baja laboral en julio de 2017 seguida del alta en agosto 2017 y baja en agosto de 2018 para SUR DISTRIBUCIÓN SA (conforme AFIP f. 189).

En definitiva, fue un testimonio irrelevante.

Acto seguido, se receptó la declaración testimonial de **José Alejandro Naz** (segundo testigo propuesto por la actora; **no planteada su inidoneidad por grado de parentesco al ser notificado el decreto de prueba, sino recién al momento de**

rendir su declaración fue observado por el Dr. Florit, a lo que no se hizo lugar por extemporáneo y dado que también fue ofrecido para el *reconocimiento documental* en los términos del art. 310 CPCC). Quien declaró que su ocupación actual es ser **socio de la empresa Biodis S.A.**, cuyo Presidente sigue siendo -según dijo- Gabriel Alberto Juárez; refiere ser la “pareja” (no están formalmente casados) **de Andrea del Valle Giusti** (socia mayoritaria de SUR DISTRIBUCIÓN SA, y representante legal interviniente en estos autos), y que su padre, Juan José Naz, falleció en el 23.12.2022. Declaró haber conocido al actor “*cuando trabajó con **nosotros** en Kalnaz S.R.L., yo era el Gerente*”. Si bien sostuvo que le comprenden por ello las generales de la ley, se le exhiben los dos **recibos de sueldos atribuidos a Kalnaz SRL** que obran a f. 63, **reconociendo que los firmó como Gerente**. Ante la pregunta del Tribunal, informa que “*Kalnaz S.R.L. no cerró, se pasó la distribución de la bebida a la empresa Sur Distribución SA, y ésta empezó a distribuir cervezas*”. Asimismo, **reconoció su firma** inserta en el **recibo de sueldo** atribuido a **Biodis SA**, como “apoderado” (f. 65).

Este testimonio es útil para dar alguna pauta esclarecedora del **motivo** posible detrás del **reconocimiento de la mayor antigüedad del actor reflejada en los recibos extendidos por la demandada**. Más allá de resultar innegable la interconexión de las tres personas jurídicas, a tenor de la prueba escrita ya sopesada, el testimonio viene a aportar un indicio *del traspaso de parte del giro comercial* como segmentación de la actividad de la distribución de bebidas (art. 228 LCT).

En ocasión de celebrarse la continuación de audiencia de vista de la causa, el día 02/11/2023, se recepitó la declaración del **tercer y último testigo** (propuesto por la demandada), **Waldo Sebastián Cesari**. Refirió como su ocupación actual la de productor agropecuario. Sostuvo que **conoció al actor por haber sido compañeros de trabajo en Sur Distribución S.A.**; que no mantiene ninguna clase de relación con las partes, ninguna de las partes le adeuda nada ni es acreedor, por lo que no le

comprende las generales de la ley. Iniciado el interrogatorio por el Dr. Florit, el testigo respondió que fue empleado de la demandada **“Sur Distribución, desde octubre de 2016 hasta abril del año 2020”**; que se **“desvinculó”** porque **“mi señora tenía problemas de salud (cáncer). Me fui, para cuidarla”**. Expuso que siempre estuvo en el **“área administrativa, tenía a mi cargo el manejo del dinero en efectivo, control de stock, pedidos de compra, etc.”**. Preguntado si alguien más **compartía la responsabilidad** por el **manejo del dinero en el giro normal y habitual de la empresa**, respondió de manera categórica que no, que todo ingreso o egreso de dinero **“en efectivo”** estaba **a su exclusivo cargo** mientras que se desempeñó para la demandada, que **“el dinero me llegaba a mí, y luego se repartía, a los proveedores, bancos, utilidades. En el manejo de ventas de las bebidas, había un encargado de ventas, Guillermo Carballo. Yo también me encargaba de las compras. Además, tenía a cargo el control de las cámaras de monitoreo, si había algún faltante de mercadería para ver el origen del mismo. Fundamentalmente, mi función era controlar el **stock y dinero físico**. El dinero que venía del reparto lo traía el chofer del reparto y me lo rendía planilla en mano. A continuación, **se le exhibe la filmación aportada como documental por la parte demandada**, oportunidad en la que el testigo manifiesta que **reconoce el lugar como el patio del depósito del establecimiento, identifica al actor, “Pablo Cardo, de espaldas hablando con el empleado Torresi que maneja el sampi (montacarga), están cargando pallets a un camión, que no correspondía al giro de la empresa”**. En este instante, inquirido el actor por el Tribunal, alega que no es él quien se visualiza de espaldas conversando con Torresi, a quien sí reconoce (de ese modo se excusa de dar toda explicación acerca del por qué están cargando ese camión con **seis columnas de 14 pallets cada una**, o sea 84 pallets). El testigo **ratifica que es el actor**, con la ropa de trabajo, sobre todo porque después de ver las cámaras lo fue a ver. Aclara, que no lo vio en el momento**

de ocurrencia del hecho descrito (08 de setiembre de 2018 según imputa la demandada), que **lo vió un par de días después (coincide con el 10 de ese mes invocado en la comunicación del despido)**, en ocasión de **revisar las cámaras por un faltante en el stock, de 3 cajones de cerveza Heineken** (que así detectó se habían cargado por error en uno de los repartos de la empresa, y se le avisó al chofer). Así fue también, cómo **detectó** por casualidad **este hecho extraño que involucraba a Cardo y Torresi**, y por esa razón decidió**grabarlo con su propio celular del monitor de su PC en que estaba reproduciendo las imágenes almacenadas en el servidor de la empresa (que se pisan o regraban cada siete días, según informó el perito informático Delfino)**. El video que se reprodujo en la AVC, dura 44 segundos, y esas imágenes -según cotejó el perito Delfino- se corresponden con la almacenada todavía al momento de realizar la pericia, como tomada por una de las 16 cámaras de videovigilancia que existen en el establecimiento, en este caso, la que monitorea el sector del depósito. Sin perjuicio de las razones dadas para su impugnación por el Dr. Pagano en sus alegatos, es insoslayable **que las que se exhiben al testigo fueron reconocidas como obtenidas por él con su propio celular y que en aquella coyuntura histórica aportó a la patronal**, para resguardar su responsabilidad individual. Explicó Césari, que no era su función juzgar la conducta de sus compañeros de trabajo, no estaba en recursos humanos, no era jefe de personal, ni superior a ninguno de ellos, pero en ese momento lo grabó para poder ir a **pedirle alguna explicación a Cardo de ese acontecimiento totalmente extraño**, y que había ocurrido días previos. Asevera que Cardo, como **encargado del depósito, no tenía facultades para vender nada, ni mercadería ni pallets, mucho menos recibir a cambio dinero en efectivo**. Le fue a preguntar personalmente **quién había autorizado la venta de esos pallets**, porque estaba claro que no era un proveedor que venía a llevarse los (pallets) retornables de su propiedad, sino que **era un fletero particular**,

no era empleado de la firma tampoco. Era un **camión ploteado con el teléfono de contacto en la puerta del conductor (un tercero desconocido para Césari)**. El testigo, expresó, que **susospecha se acrecentó por lo que le dijo Cardo**. Ante la pregunta si recuerda la fecha del suceso y de esa grabación que hizo, depone *“fue en la primera quincena de septiembre de 2018”*, lo recuerda porque este suceso **derivó en el despido de Cardo y Torresi**. Se le preguntó acerca de los detalles de ese diálogo con Cardo, y si también lo tuvo con Torresi. Declaró, que con **Torresi no habló, porque el custodio de los bienes en el depósito era Cardo**, supone que seguía sus instrucciones, por eso fue a hablar con su par, porque era responsabilidad de Cardo **conservar los pallets de la empresa que están en el depósito**, y quería cerciorarse **si de repente lo habían autorizado a vender los pallets**, cosa nunca hecha hasta ese momento y que al testigo le hubiesen tenido que informar, ya que **era el testigo quien debía responder por el manejo del dinero en efectivo**, así fuese un ingreso obtenido de esta **venta inusual e impropia del giro comercial**. O saber si lo había regalado o asumido un costo para que se llevasen esa cantidad de pallets. En dicho contexto, en sus propias palabras atestigua, *“cuando le voy a preguntar al actor, me dijo que con el dinero que sacó de los pallets, a razón de \$50 cada uno, que vendió sin autorización a este fletero que había el mismo hecho entrar al depósito para cargar el camión con el sampi conducido por Torresi, había comprado unos candados para el depósito, y me muestra la factura de compra en su poder a nombre de la empresa”*. Frente a lo cual, según el testigo declara, **le recrimina a Cardo**, *“que lo vendió por su cuenta”*, sin pedir autorización, y que esa irregular atribución se tornaría **más grave si no rendía cuentas del dinero obtenido**, ya que la compra de los candados (\$1.550,01) y el gasto de reparación de una rueda (\$350), más allá de ser atribuciones que también se había tomado por sí solo, **no alcanzaban para justificar el gasto de todo el dinero** que “sacó” con la venta de **ese camión repleto de pallets**, por lo cual,

quedó pendiente de rendir el saldo. El punto es que **el dinero sobrante nunca fue rendido ni entregado a Césari**, por lo que el testigo remarca, **se vio en la obligación de informar a la patronal.** Remató, *“Cardo no supo explicar que hizo con el sobrante”*. De allí que el testigo enfatizó que la **infidelidad** de Cardo **lo comprometía si no denunciaba el suceso** (ya estando involucrado Torresi), **porque la administración del dinero en efectivo “tenía que pasar por mí”**. Reiteró, que *“los candados que compró Cardo nadie se lo había pedido, se tomó la atribución propia, pero además, vendió muchos pallets, un camión repleto. Cuando le pedí que informe me dio la factura de unos candados que había comprado, pero no correspondía con la cantidad que había vendido. Nunca vi la diferencia del dinero”*. Ratificó sus dichos acerca de que en ese entonces *“no se vendían los pallets, era algo que no se hacía. Un año después aproximadamente, como se empezaron a amontonar se comenzó a vender tandas esporádicamente, pero todo debidamente autorizado y ese dinero iba para la empresa, aproximadamente a \$80 cada uno”*. Repite que Cardo no manejaba el dinero. Se le formula la pregunta si Cardo podía disponer el arreglo del camión, ante lo que responde *“Cardo estaba encargado de la parte de mantenimiento de los camiones, tenía que pedir autorización para costear ese arreglo, si era una cubierta me lo pedía el mismo chofer. Cardo no podía manejar dinero ni cuenta corriente de la empresa, por eso los candados los ha pagado en efectivo”*. Qué otra tarea le vio hacer a Cardo **“control de stock físico** de la mercadería que traían los proveedores, yo después lo supervisaba; **armaba los repartos (con instrucciones a quienes tenían que cargar con el sampi)**; también **hacía el seguimiento de los camiones (le daba órdenes a los fleteros)**. Era administrativo en el sector de mantenimiento/logística, **si necesitaba comprar algo me lo pedía**, pero no manejaba dinero. A mí me llegaban las planillas de lo vendido con el dinero cobrado por los repartidores y las rendía”. Ante la consulta, responde *“no recuerda que Cardo haya tenido algún tipo de sanción”*.

Sostiene “con el actor éramos compañeros del mismo rango, la imagen que vi fue un hallazgo casual, me impulsa a denunciarlo a los dueños porque el producido de esa venta nunca ingresó a la empresa, fue venta sin autorización, agravada por no haber ingresado el dinero obtenido con los pallets”.

En primer término, debo remarcar que ninguna de las partes en la audiencia de vista de la causa entabló incidente de inidoneidad de este **testigo dirimente** (art. 314 CPCC, oportunidad procesal en el rito laboral conforme al art. 31 LPT), tampoco impugnaron sus dichos, ni solicitaron se giren las actuaciones a la Fiscalía de Turno por la posible comisión del delito de falso testimonio (art. 315 CPCC). Consecuentemente, precluyó la oportunidad procesal para impugnar la validez formal de esta y las demás testimoniales producidas, sin perjuicio de la valoración de su verosimilitud, mayor fuerza convictiva por las razones que sustentan sus apreciaciones.

Queda con este testimonio, para mí, **suficientemente demostrado el comportamiento infiel que justificó la pérdida de confianza de la patronal**, en su ENCARGADO DEL DEPÓSITO, si quien tenía la responsabilidad de custodiar los pallets terminó vendiendo casi un centenar por su cuenta (la descripción patronal se quedó corta al atribuir la venta de 50 pallets), y sin la debida rendición de cuentas; negando cerrada e impenitentemente haber realizado esa venta, ser el de la filmación captada por Césari, el diálogo y gastos excusados parcialmente a su requerimiento, y el saldo retenido. Que impiden creer en su versión acerca de lo sucedido con ese centenar de pallets, frente a la credibilidad del testimonio de Césari, quien no tiene actualmente vínculo con ninguna de las dos partes, no fue impugnada su declaración en el mismo acto de ser recibida (recién en los alegatos fue objetada por el Dr. Pagano, pero de manera infundada, sin indicar motivo alguno para incurrir en el delito de falso testimonio, ni contraponer a este testimonio necesario y dirimente ninguna otra prueba independiente).

No hubo ningún conflicto previo a este suceso, para sospechar de la causa en que se basó el despido. Tal es así, que la diferencia salarial recién fue reclamada en el telegrama que intima el pago indemnizatorio, sin insinuar que la hubiera venido reclamando verbalmente. Ante los sucesivos traspasos, con cambio de tareas y hasta encuadre de CCT, tampoco hubo desavenencias. Ya quedó esclarecido que siempre estuvo reflejada su antigüedad completa en los recibos de la demandada.

Lo cierto, desde la postura de ambas partes emergente en la traba de la litis, y ya desde el intercambio epistolar, anida en que **ningún otro motivo subyacente se le endilga a la patronal para decidir el despido**, con base en **lo visto, grabado e informado por Césari, y por la innegable pérdida de confianza que apareja**.

La ausencia de antecedentes disciplinarios, ya sea bajo las órdenes de la demandada, ya durante toda la antigüedad reconocida, sirve de atenuante frente a incumplimientos contractuales menores, tales como la impuntualidad, ausencias injustificadas, pero no de salvoconducto para purgar una **injuria laboral por sí sola suficientemente grave para solventar la pérdida de confianza en la fidelidad del empleado**.

El testimonio de Cesari resulta determinante para comprobar la ocurrencia del hecho injuriante controvertido y tener por probada la participación del actor en el mismo, como autor intelectual y material a los efectos puramente laborales (no hubo denuncia penal y lo que se le imputa es la infidelidad que sustenta la pérdida de confianza). Asimismo, viene a otorgarle mayor valor probatorio al video aportado como prueba por la parte demandada, en cuanto queda claro cómo, cuándo y por qué el testigo grabó el mismo y lo pasó a su entonces patronal.

El video al que me refiero, resulta prescindible sin alteración del resultado de esta primera cuestión bajo tratamiento, dado que es meramente un respaldo “objetivo e ilustrativo” de lo atestiguado por Cesari, a los efectos de esclarecer la envergadura de esa venta clandestina. Estando grabado en un **disco CD**, como se reseñó en los Vistos,

fue proveído corriéndose traslado a la parte actora en los términos normados por el art. 243 del CPCC y bajo los apercibimientos del art. 192 2º párrafo del CPCC (art. 114 CPT). A f. 110, la parte actora contesta el traslado, manifestando que rechaza la autenticidad de la grabación contenida en el CD, **negando que se corresponda con las cámaras de seguridad de la firma demandada; alegando que no se encuentra presente en la grabación; y** que no se puede determinar en qué fecha se habría captado. Al ser desconocido por Cardo, se ordenó producir la pericia técnica ofrecida subsidiariamente. A f. 118 obra acta en la cual resulta designado el como perito informático oficial Franco Roberto Delfino. A fs. 160/165 rola informe pericial y a fs. 174/182 y 203/205 obran sendas ampliaciones. En definitiva, responde los puntos de pericia planteados, explicando que se constituyó en el domicilio de la demandada, sito en calle Sobremonte N° 3055 de esta ciudad, y constató que la firma Sur Distribución S.A. cuenta con un equipo de 16 cámaras de seguridad, que almacenan automáticamente lo filmado por 7 días, verificó la correspondencia y coincidencia entre la filmación tomada por el mencionado equipo de filmación con la que obra en la copia reservada en el disco compacto y la que obra en resguardo en una computadora de la demandada. En la segunda ampliación de pericia (fs. 203/205), el experto responde a los puntos cuestionados por la parte actora, aclarando que *la copia reservada en el expediente se corresponde con el respaldo fílmico que realizó la firma desde el dispositivo de cámaras de seguridad de video y vigilancia, por fecha y hora de creación y que la copia anexada en el expediente se corresponde con el registro fílmico de resguardo en poder de la demandada que está archivada en la computadora de Sr. Césari Waldo por que se constató las propiedades del archivo de filmación... del CD aportado y del registro que se encuentra en la computadora del Sr. Césari y los cuales coinciden.*”. Amén de la impugnación de este informe pericial por la parte actora, excede la incumbencia profesional de este juez y de los abogados

litigantes discrepar con esa valoración técnica del experto, sin otra pericia en disidencia, en tanto no sea indubitable y manifiesta la arbitrariedad.

Elemento probatorio que, de todas maneras repito, sopeso como mero *accesorio* al testimonio de Cesari.

Ante lo cual, teniendo por probada la participación del actor en el hecho injuriante controvertido, es decir, en la entrega de pallets a un tercero ajeno a la firma demandada, los cuales era de propiedad de la empleadora, hecho que el actor negó rotundamente en la pieza postal que le remite a su empleadora y en el líbelo inicial, la validez de la decisión rupturista dispuesta por la empleadora, bajo la causal **pérdida de confianza por inobservancia del deber de fidelidad y buena conducta**, no solamente luce congruente con las circunstancias que hacen a la fijeza prejudicial de la causa esgrimida (art. 243 LCT), sino que evidencia la **negación insincera por CARDO** de los hechos en que la demandada funda la extinción unilateral de la relación laboral por la pérdida de confianza en su ENCARGADO DEL DEPÓSITO.

La **proporcionalidad del despido** la tengo por acreditada, dado la participación del actor en la entrega de un camión repleto de pallets bajo su custodia, de propiedad de la empleadora, a un tercero (que no era proveedor, ni fletero habitual de reparto), sin autorización al efecto, y contrariando su deber de “conservar” esos bienes, que no eran mercancía, ni despojo. Hecho que por sí solo tiene la entidad necesaria para fundamentar correctamente una sanción severa. Luego, se agrava por **no haber rendido debidamente cuentas del dinero obtenido con su venta**, ni de manera espontánea si fue una iniciativa de buena fe y en provecho de la patronal, ni al ser **descubierto por Cesari y requerido expresamente esa rendición**, que no hizo, y a la postre niega tozudamente la decisión rupturista del vínculo laboral, que juzgo razonable bajo la causal invocada, me refiero a la pérdida de confianza.

Al enmarañar todo, es precisamente la dimensión que configura la pérdida de

confianza invocada, en su proceder infiel.

La postura asumida por Cardo en su telegrama de rechazo no contribuye a su credibilidad, desde que fueron negados todos los hechos, cual si se tratase de un descargo penal, al igual que el relato esquivo en su demanda al limitarse a reproducir el intercambio epistolar, sin dar una versión propia de lo que hizo en su jornada laboral del día 8 y 10 de setiembre de 2018. Negó, negó y negó, quedando desmantelada su estrategia al ser probada la versión de la demandada con un testigo de cargo no rebatido por otro testimonio, ni siquiera aportó el testimonio de Torresi, más allá de su carácter relativo al ser el otro involucrado en las imágenes grabada por Cesari.

En la pérdida de confianza subyace **el subjetivismo del empleador**, que precisa de un indicador objetivo y razonable de un hecho o actuar irregular grave, para valorar la prudencia media en su invocación; **pero no necesariamente de una conducta intencional del trabajador**. Tampoco es un requisito para avalar la pérdida de confianza que el proceder ocasione un daño de magnitud a los intereses del empleador.

Y en tanto se acreditó la intervención del actor en las operatorias inadecuadas que le fueron endilgadas, y que había negado **íntegramente**, entendiendo que no tiene la obligación de confesar una venta clandestina y la consiguiente apropiación del dinero (por la **garantía constitucional no incriminarse conf. art. 18 CN**), de mínima debió **cumplir con la carga de dar su versión de lo acontecido en los dos días señalados y si del depósito bajo su custodia salió o no en esa fecha un camión cargado de esos pallets**.

En el caso de autos, quedó esclarecido que **existió durante su jornada de trabajo y en el sector bajo su responsabilidad la carga de un camión repleto de pallets entregados a un tercero extraño a la empresa**, el ingreso y salida del establecimiento de ese camión sin autorización expresa ni tácita para ello, y la imposibilidad de dar

una versión acerca del suceso por parte del ENCARGADO del DEPÓSITO, que niega ser el que sale en la filmación realizada por su compañero de trabajo.

De ello se sigue, sin hesitaciones, que estando al testimonio de Cesari, ello ocurrió como una grave irregularidad por iniciativa exclusiva de CARDO, más allá de la intencionalidad con que lo hizo. Esto es, si obró con mala fe vendiéndolos de modo clandestino en búsqueda de un rédito personal, o sin mala fe, para solventar gastos en candados comprados en efectivo y una reparación no avalados por la empresa con un sobrante que no terminó de rendir; incluso en la hipótesis de que hubiese pagado con dichos pallets su desalojo para hacer espacio pensando que eran “descartables” - hipótesis que **no introdujo el actor en su hermética negativa**).

En tanto que el comportamiento implicó una **indudable** violación a las pautas laborales explícitas, y a las implícitas en el deber de ejecutar las tareas y atribuciones acordes al puesto y responsabilidad que de éste emana (arts. 62, 63, 84, 85 y 86 L.C.T.), y **el contexto genera dudas razonables acerca de la buena o mala fe del dependiente**, por lo tanto, **la falta atribuida** (en los términos que fue tenida por acreditada en autos), **configura la pérdida de confianza que no consiente la prosecución del vínculo** (cfr. TSJ Sala laboral, "Re Miguel c/ Tagle.", Sent, N° 45/05).

En ese sendero, no altera la conclusión el que posea una impecable foja de servicios. Dado que: "**Los buenos antecedentes del dependiente no excluyen la legitimidad de la causal de su cesantía, porque el acto único determinante de la medida dispuesta basta para justificarla, cuando evidencia una actitud de infidelidad hacia el empleador incompatible con las exigencias que deben caracterizar la relación de trabajo**" (fallo de la SCBA, del 11.06.1991, en autos "Ledesma Ramerio c/ Meller S.A.").

Las pautas para la determinación y valoración de los comportamientos vinculados con

el deber de buena fe, indican *que las obligaciones del trabajador deben ser merituadas dentro de las circunstancias de persona, tiempo y lugar*; a la vez que, cuando **mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos**.

Hay jurisprudencia abundante en el sentido de que la falta cometida por un **empleado jerarquizado** debe apreciarse con mayor estrictez, pues *el poder disciplinario del empleador no tiene el grado de flexibilidad que podría tener respecto de un trabajador de menor responsabilidad* (CNAT, Sala X, 26/11/09, “Farola, Maria del C. c/ Banco de la Nación Argentina”, citado por Mariano H. Mark, LCT anotada, ed. Hammurabi, 2016, p. 674).

Proyectadas estas premisas conceptuales y normativas, en el marco del caso concreto, no puedo más que convalidar la veracidad y razonabilidad de haber dinamitado la confianza patronal en su ENCARGADO DEL DEPÓSITO, que es una subjetividad basada en lo informado y documentado por otro de los encargados de una entidad estructurada, como toda persona jurídica, que aleja la posibilidad de contemplaciones de un empleador configurado por una persona humana.

Por otra parte, la demandada insiste en que no es una cuestión económica, sino de fidelidad.

Si se permite la analogía para ser ilustrativo de este elemento harto subjetivo, hay parejas que son tolerantes ante **un episodio de infidelidad detectado**, *confiando en que fue el único y en que no se repetirá*, pero nadie podría adjetivar de arbitrario o culpable a quien bajo esas circunstancias decida romper ese vínculo a pesar del afecto conyugal. Es obviamente predecible, por lógico sentido común y las reglas de la experiencia, que en un vínculo laboral donde el afecto suele ser puramente profesional y la confianza es aún más frágil (sobre todo en puestos jerarquizados o de quien debe

custodiar los bienes desapoderados). Por lo cual, es de cristal, y **una vez que se quiebra no tiene arreglo**, sin resultar una condición excluyente la ausencia o nimiedad del daño económico, y pasar a segundo plano los buenos antecedentes así como la mayor o menor antigüedad (art. 242 LCT).

De mínima, quedó acreditado que CARDÓ incurrió en un **abuso de confianza**, aprovechando su puesto de ENCARGADO DEL DEPÓSITO y LOGÍSTICA. La carga de acreditar los hechos invocados por la patronal en la notificación del despido, se tuvo por superada, luego, **la eximente o atenuante corría por cuenta del despido**, quien únicamente **invocó** -en subsidio- **la desproporción de la reacción patronal**. Esa desproporción no se hace eco de su rol de custodio ***“responsable a cargo en el lugar”***, que presupone ínsito el ***“menor control sobre su labor, y por ello no tolera el fraude”***. De allí que avala ***“la pérdida de confianza, entendida como la frustración del patrono de la expectativa de que su trabajador se comportará leal y eficientemente en su desempeño”***, que en casos como el de autos se patentiza ***“de un modo típico”***, resolviendo la jurisprudencia que ***“el despido directo causado supera el test del artículo 242 Ley de Contrato de Trabajo, y debe por tanto reputarse ajustado a derecho”*** (cfr. ***“OYOLA, Adolfo Raúl c/ QUÍMICA DEL NORTE SA – ORDINARIO – DESPIDO”*** Expte. N° 83540 /37, C.U.T. Córdoba, Sala 8°, Unip. Sergio O. Segura, Fuente: Comercio y Justicia: 19/05/2016).

Esta **Cámara del Trabajo de Río Cuarto**, tiene sentado criterio en el sentido de que si en ***“... la pieza postal que el actor habría remitido a la accionada cuestionando el despido, éste niega por completo el hecho que se le atribuye y no atina a dar una explicación razonable con relación al mismo, ya para justificarlo, o pedir a su respecto la desproporcionalidad respecto de la medida patronal o la ausencia de contemporaneidad. En fin, no alegó ninguna circunstancia, de manera subsidiaria, que procurara atenuar la decisión de su empleadora. De ese modo, ante la prueba del***

hecho y la ausencia de una versión que explique o justifique la conducta del trabajador en el caso, queda firme la versión de la patronal del modo en que la expuso en la comunicación” (SENTENCIA N°276, del 11/09/2023, “G., HUGO DANIEL C/ COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA – ORDINARIO - DESPIDO, Expte. 742678”, Unipersonal Dr. Marcelo Cassini). Este Tribunal reiteró esa tesitura en los autos “SEGATORE ANALÍA DEL ROSARIO C/DECOR MÉDICA S.R.L. – ORDINARIO - DESPIDO - (Expte. N° 1189671)”, Sentencia 254/19, advirtiéndole que la actora había limitado su defensa frente al despido disciplinario en el desconocimiento de los hechos, que se volvía insostenible desde que resultaron probados y dejaba huérfanos de toda defensa o justificación de su actuación replicando las acusaciones en su contra. En autos sucede lo mismo. Es que el art. 58 de la LCT, luego de establecer que el silencio del trabajador no será usado en su contra, hace la expresa salvedad de que su *modo de obrar* resulte una forma de comportamiento **inequívoco en tal sentido abdicativo**, y si se puede lo más gravoso se puede lo menos, que sería enrostrarle la **reticencia en dar una versión de los sucesos asertiva**, de buena fe y contemporánea al rechazo de las injurias que se le atribuyen para despedirlo.

En la jurisprudencia del registro de esta Cámara, se ha señalado que la figura jurídica de la “pérdida de confianza”, no tolera la continuidad del vínculo con prescindencia de los buenos antecedentes y relativiza la antigüedad en la empresa, cuando esta “... **situación subjetiva, de no confiar más en el Sr. G. para continuar ejecutando su trabajo, deriva de una circunstancia objetiva que ha quedado debidamente probada y que tiene una gravedad importante. En efecto. Disponer de una cantidad importante de granos que se encuentra en custodia o de propiedad de la demandada, para entregársela a un tercero, sin autorización alguna y careciendo de facultades para hacerlo constituye una falta gravísima por parte del dependiente, ya que pesa sobre**

éste el deber de custodia de los bienes de la dadora de trabajo, que deriva como una consecuencia obvia del deber genérico de las partes establecido por el art. 65 de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese sentido, y si bien no fue expresamente alegado, entiendo que **la reacción patronal es proporcional** a la falta, pues si bien el actor contaba con una dilatada trayectoria en la empresa, sin que existieran antecedentes disciplinarios, la entidad de la falta es de una gravedad tal que permite razonablemente a la demandada sentirse defraudada en la confianza depositada (...) pesaba sobre el actor la carga invocar y acreditar que estaba autorizado para proceder del modo en que lo hizo... ” (Dr. Cassini, fallo ya citado, N° 276/23, Expediente SAC 742678 - Pág. 10).

Por lo cual concluyo que resulta válido y ajustado a derecho el despido directo notificado por Sur Distribución S.A., mediante la carta documento CD 649667215 entregada el 19/09/2018.

Por ende, no pueden prosperar ninguno de los créditos de naturaleza indemnizatoria del invocado despido arbitrario (arts. 232, 233, 245 LCT y art. 2 ley 25.323).

III) Segunda cuestión: diferencia salarial por *infracategorización*. Impago de la liquidación final.

En lo que refiere a la **fecha de ingreso** sostenida por el actor en demanda, es decir, el 17/01/2012, en tanto enuncia haber ingresado esa fecha a prestar tareas para la firma Kalnaz S.R.L., continuando sus labores para la firma Bio Dis S.A. desde el 01/10/2016 y, a partir del 01/08/2017, permaneció trabajando para SUR DISTRIBUCIÓN S.A. hasta la finalización del vínculo laboral el 19/09/2018, de acuerdo a lo fundamentado en el considerando que antecede, el hecho de que las empresas mencionadas sean o no de propiedad de la familia Naz, o controladas por ésta, tengo que recalcar que no modifica esta segunda cuestión debatida en autos, habiéndose limitado a demandar a SUR DISTRIBUCIÓN S.A., quien, a través de su presidenta y su letrado apoderado, a

pesar de que negaron la fecha de ingreso invocada por el actor en demanda a título de “real”, y el conocimiento de la relación laboral con las firmas Kalnaz S.R.L. y Bio Dis S.A., en definitiva, la **antigüedad total** emergente de la continuidad sostenida por el actor surge **reconocida en los recibos aportados por ambas partes y contemplada también en el porcentaje del adicional por antigüedad.**

Por tal motivo, la valoración de la prueba acerca de la interconexión de las tres sociedades al estar direccionada a esa discusión bizantina sobre la “fecha de ingreso real”, resulta abstracta en lo que refiere a la resolución de los presentes actuados en función de lo determinado en los considerandos que anteceden, al no verificarse un perjuicio concreto al actor, razón por la cual no me detendré en la valoración de los mismos.

Esclarecido lo que antecede, trataré la **categoría laboral** en la que correspondía encuadrar al actor, **dentro de la Rama de Transporte y Distribución de Aguas, Gaseosas y Cervezas (5.11.) del CCT 40/89**, de invocada e indiscutida aplicación a la relación laboral que ostentara el actor con la demandada (art. 8 LCT).

Con Kalnaz SRL el vínculo se registró bajo el CCT 130/75, de estar al aporte a FAECYS liquidado en los recibos reconocidos por el testigo instrumental José Alejandro Naz, y en demanda se invoca haber ocupado otros puestos (encargado de administración -que sería Cesari en la demandada), encargado de ventas (la persona identificada por Cesari en la demandada), y encargado de logística (Cardo, en la demandada, según su propia versión, además de encargado del depósito, confirmado por el testimonio de Cesari).

En la demanda se describen distintos labores y puestos desempeñados, primero bajo las órdenes de KALNAZ SRL (entre otras, la de encargado de ventas y auxiliar de cuenta corriente, facturación -en los 2 recibos que le atribuye surge liquidado adicional por caja y el aporte a FAECYS); luego, -al parecer bajo las órdenes de BIO DIS SA-,

relata que pasó a desempeñar tareas **“de encargado de logística únicamente”**, esto es, según sus propios dichos, tareas propias *de reparto de mercaderías*. Por último, *“a partir de mediados del año 2017”* (SIC), aunque **el reclamo de las diferencias salariales se retrotrae hasta AGOSTO de 2017** (fecha de ingreso documentada por la demandada bajo sus órdenes), continuó con las tareas de **encargado de logística** (reparto de mercaderías) **y añadió la de encargado de depósito** (*control de stock, revisar pedidos, controlar fletes*). Con base en lo expuesto, **las tareas que interesa dilucidar son las ejecutadas durante el período reclamado**, a la sazón, concordante con el **último año aniversario del vínculo** desde la perspectiva de la mayor antigüedad laboral reflejada en los recibos, o todo el período registrado bajo la dependencia directa de la demandada.

Ahora bien, argumenta el actor, bajo el asesoramiento de su abogado en este aspecto técnico, que le correspondía percibir **el básico de escala** previsto para el *“Personal Administrativo de 1er categoría del CCT 40/89 en la Rama de Transporte y Distribución de Aguas, Gaseosas y Cerveza –item 5.11–”*, impugnando la categoría *“administrativo del 4ta categoría”* en la cual se encontraba registrado.

A tal efecto, **confiesa en su demanda** (art. 217 CPCC, aplicable supletoriamente conf. art. 114 LPT), **haber ejecutado una única tarea encuadrable en esa 1° categoría: auxiliar de cuenta corriente** (SIC, f. 6 vlta.). Pero no advierte que ello habría ocurrido, según su propia cronología, exclusivamente **durante la primera etapa de su trabajo**, bajo las órdenes de KALNAZ SRL, como parte de su función de *encargado de la administración y de ventas* (facturación).

Es decir, según su propia versión fáctica, **no se desempeñó en ese puesto al pasar para la antecesora BIODIS SA**, en la que sostiene que ejecutó, **“únicamente”** (SIC), las tareas propias del *encargado de logística*. Mientras que para **la demandada SUR DISTRIBUCIÓN SA**, que en rigor es lo pertinente a dilucidar en este juicio a tenor

de la traba de la litis, y por el período delimitado a partir de agosto de 2017, sostuvo que además de la logística pasó a ser encargado del depósito.

Ergo, quedan fuera de consideración las tareas relacionadas con puestos anteriores a la fecha de corte delimitada por el período reclamado. Máxime cuando no se fundó el reclamo en la supresión unilateral y arbitraria del puesto de mayor rango (art. 66 LCT), y el indebido encuadre en comercio, ambas cuestiones acontecidas en su vínculo con Kalmaz SRL, y modificadas al pasar a Bio Dis SA.

Sin perder de vista que, amén de que caducó su derecho a controvertir aquel cambio de puesto y la correlativa categorización pretendida como derecho adquirido, lo dirimente abrevia en que impugna la categoría “*administrativo del 4ta categoría*”, en la cual se encontraba registrado por la demandada, y la consecuente **diferencia salarial** por el período reclamado basada en la remuneración devengada bajo sus órdenes contrastada con los importes percibidos según los recibos aportados, y en lo que falte por la presunción de veracidad de lo cuantificado como cobrado en la planilla del actor a falta de exhibición del libro del art. 52 LCT, en virtud de la correcta categorización que reclama, sólo que mandando a reajustarse en función del básico de la 2° categoría del personal administrativo de esta rama del CCT 40/89.

A su turno, la parte demandada se defendió, en el memorial de contestación de demanda, negando “*que el encuadre de administrativo en que se encuadraba bajo relación jurídico laboral de la razón Sur Distribución SA, sea inadecuada, como también rechazo y niego que se le hayan abonados haberes mensuales inferiores a los correspondientes al Convenio Colectivo CCT 40/89*” (SIC f. 35 vta.).

Ponderando exclusivamente las tareas que realizaba CARDÓ a favor de la única demandada, SUR DISTRIBUCIÓN S.A., encuentro en autos la versión del hecho injuriente imputado por la demandada a Cardó, y su convalidación fundada en la declaración del testigo **Waldo Sebastián Cesari**, en tanto sostuvo que Cardó era el

ENCARGADO DE LOGÍSTICA y del DEPÓSITO. Explicó que *hacía tareas administrativas relativas a la parte de mantenimiento y seguimiento de los camiones (daba órdenes a los fleteros de la empresa), control de stock específico de la mercadería, de armar los repartos*; pero, recalcó que *no manejaba dinero*, había otra persona encargada de las ventas y facturación, y el testigo era el encargado de las compras, del dinero rendido por los choferes o fleteros. El testimonio de Irusta deviene abstracto para estos menesteres, por su ubicación temporal.

Ahora bien, corresponde decir el derecho arreglado a esos hechos, o sea, determinar a qué categoría laboral se corresponden dichas tareas, según lo dispuesto por el CCT 40/89 en la Rama de Transporte y Distribución de Aguas, Gaseosas y Cervezas (5.11.), en cuanto las partes no discuten su aplicación.

Las categorías laborales están en el ítem 5.11.2, cuyo inc. f) para el Personal Administrativo, remite al ítem 3.1.14, donde las tareas descriptas en el inc. d) para la **cuarta categoría** no se adecuan a las tareas habituales y propias del puesto del actor ocupado bajo las órdenes de la demandada y durante el período reclamado. En este aspecto le asiste razón a la parte actora en cuanto a que estaba infra categorizado; ahora bien, no le asiste la razón en cuanto al derecho a las diferencias salariales cuantificadas conforme al básico de la primer categoría, dispuesta en el inc. a), sino con el básico acorde a las tareas comprobadas como realizadas por el actor, encuadrables en el **inc. b)**, es decir, la **segunda categoría administrativa**, en tanto refiere expresamente, entre otras tareas, la de *controladores de fletes y stock*, tarea que el actor tenía a su cargo en el diagrama de trabajo dispuesto por su empleadora.

Por lo cual debo concluir que CARDO se encontraba infra categorizado por su empleadora, SUR DISTRIBUCIÓN S.A., debiendo ser registrado y remunerado bajo la 2° categoría laboral **Personal Administrativo de Segunda Categoría del CCT 40/89 en la Rama de Transporte y Distribución de Aguas, Gaseosas y Cervezas**

(5.11.).

Por último, debo tratar el impago de la **liquidación final**.

Era una carga procesal de la demandada acreditar el pago del sueldo proporcional del mes del despido, aguinaldo proporcional del segundo semestre 2018, y la indemnización sustitutiva de las vacaciones no gozadas en proporción al tiempo de servicio del año 2018. Nada acreditó al respecto, debiendo presumirse que es verdad su deuda invocada en la demanda (art. 39 LPT y art. 138 LCT).

IV) RUBROS RECLAMADOS.

En función de los considerandos que anteceden, corresponde hacer lugar a las diferencias salariales, debiendo presentar planilla liquidativa del capital el abogado del actor, una vez firme lo resuelto, reajustada al básico de la 2° categoría, para ser trasladada a la condenada y aprobada conforme arts. 333 y 814 del CPCC.

Asimismo se difiere la cuantificación de los rubros que componen la Liquidación final, totalmente impagos, consistentes en el sueldo por 19 días del mes de Septiembre/18 (fecha de entrega de la notificación del despido, por el carácter recepticio del medio comunicacional elegido); SAC 2° Semestre 2018 (cotizado con la mejor remuneración devengada en ese semestre, a tenor de lo dispuesto por el art. 123 LCT y sus modificaciones); y la indemnización sustitutiva de los 15 días -como se pide- de Vacaciones no Gozadas 2018 (en función de la mejor remuneración devengada en ese año, dividida por 25 para el plus del día vacacional conforme lo dispuesto por el art. 156 y cc. LCT, al acumular una antigüedad *mayor* a 5 años art. 150.c LCT, y proporcional al no haber trabajado **todo el año**).

Indemnización por integración mes de despido: el rubro no prospera.

Indemnización por falta de preaviso: el rubro no prospera.

Indemnización por antigüedad: el rubro no prospera.

Sanción art. 2 Ley 25.323: el rubro no prospera.

Sanción art. 1 Ley 25.323: el rubro no prospera porque no hubo posdatación, sino novación patronal con reconocimiento de la mayor antigüedad. Y no resulta materialmente aplicable esta sanción por la incorrecta categorización en los términos que se tuvo por verificada.

El art. 1 de la ley 25.323, en su ámbito material de aplicación **contiene dos universos de casos genéricos (UCG)**. El primero que menciona, consiste en *la falta total de registración* (que no suele presentar dudas en su tipificación), que se condice con la situación de irregularidad fiscal sancionada en el art. 8 de la ley 24.013 (LNE); que se verifica cuando no está registrado el vínculo en los términos normados por el art. 7 LNE, esto es, en los recibos de haberes, en el Libro del art. 52 LCT o documentos que hagan sus veces en los Estatutos Particulares (vgr. Libreta de Fondo de Cese Laboral en la Construcción), y ante los organismos fiscalizadores (AFIP, en la construcción por ejemplo, también ante el IERIC). El restante UCG, contiene como propiedad relevante en su tenor textual, la “*deficiente registración*”. Aquí empiezan las divergencias hermenéuticas respecto del universo de casos “**específicos**” (UCE), que engarzan en ese UCG.

Para una corriente de opinión, partiendo de una interpretación “restrictiva” por la naturaleza jurídica “punitiva” de la norma en cuestión, el UCE de deficiencia registral sancionada debe entenderse delimitado por los ***mismos dos supuestos que sanciona económicamente la ley 24.013***, o sea, la **posdatación** -que menoscaba deliberadamente la antigüedad real- (art. 9 LNE) y el **pago de parte del salario fuera de registro** -que menoscaba deliberadamente los beneficios laborales y de seguridad social ligados a la cuantía remuneratoria- (art. 10 LNE). En esta postura más restringida, por ejemplo, se enrola la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, al resolver como sigue “(...) *el recurrente también solicita se haga lugar al incremento indemnizatorio del art. 1 de la Ley 25323, en razón de la errónea registración del*

salario, pero este motivo de queja no puede prosperar a pesar de que sí tuvo acogida favorable la determinación del carácter remuneratorio del pago de la medicina privada. En efecto, tal como se ha reiterado en otras oportunidades el art. 1 de la Ley 25323 no resulta de aplicación si no ingresa dentro del concepto de ‘deficiente registración’ que encierra la norma... (que) al tratarse de una sanción su interpretación es de carácter restrictiva...por ello resulta improcedente cuando ..., como es el caso de una relación laboral registrada en forma correcta, pero con una categoría distinta de la reclamada. Doctrina que resulta aplicable al caso en estudio, toda vez que se ha entendido que por ‘deficiente registración’ hay que referirse a los términos previstos en la Ley 24013 arts. 9 y 10 que no tienen previsto el pago de remuneración en especie (Poliar”, 06.12.2022, “Argenfruit”, LS 391-156; “Rojas”, LS 450-132; “Guzmán”, 23.03.2010; “Martínez”, 2.09.2014, “Soruco”, 20/10/2020, etc.; en similar sentido se ha expedido la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (C.N.A.T.) en la causa “Ferro”, 14.08.2017, sala V). Por lo que en este aspecto el agravio se rechaza.” (SCJM, Sala segunda, 30/08/2023, “CONCHA FRANCISCO EN J° 162253 ‘CONCHA FRANCISCO JAVIER C/ BODEGA ARGENTO S.A. P/ DESPIDO- RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL’; CUIJ: 13-05682148-6/1-010401-162253).

Para la corriente de opinión **antagónica** (tesis *amplia*), el UCE que debe interpretarse materialmente alcanzado por el UCG de la “deficiente registración” normada en el art. 1 de la ley 25.323 (al igual que en el art. 50 de la ley 26.844, Estatuto de Casas Particulares), no debe limitarse a los **dos supuestos** tipificados por la LNE, porque de haber sido la intención del legislador así lo habría dispuesto repitiendo el tenor literal; de allí que cabe incluir en su ámbito de aplicación **cualquier otro déficit registral**.

Por último, para la corriente de opinión **intermedia** (entre la restrictiva y la amplia), se debe armonizar la tesitura de la corriente amplia con **la teleología de esta norma**, que

busca **erradicar las situaciones de deliberada evasión o elusión fiscal**. Así por ejemplo, de ser tenida por demostrada una **diferencia salarial** con motivo de la **simulación de una jornada parcial** que esconde la jornada completa real. Otro supuesto susceptible de incluir, es cuando se verifica la **mutilación fraudulenta del tiempo de servicio tras contrataciones que aparentan una discontinuidad ficticia**. Vale decir, toda vez que se configure una **irregularidad registral tendiente a evadir los “costos laborales”**, que en el ideario común incluye a los aportes que deben retenerse y las contribuciones patronales cotizables sobre la base del “salario real” y el “tiempo de servicios/jornada real”.

En cambio, **no se verifica la intención de evasión fiscal tras una deficiente registración** resultante de cualquier tipo de *error fáctico*, o de un yerro en el asesoramiento *legal y/o contable* incurrido cuando el vínculo laboral no se registra a nombre de *todas* las personas que podrían resultar declaradas empleadoras (art. 26 LPT, usual para desestimar el art. 50 del Estatuto de Casas Particulares); o por ejemplo, cuando ha sido “*efectuado por la empresa de personal eventual en lugar de la empresa usuaria*” (CNTrab, Sala II, 5-3-09, “Valdivia c/Axal”). Asimismo, no cabe sancionar económicamente con base en el art. 1 de la ley 25.323 el yerro jurídico interpretativo que recae en la *categorización*, en tanto no sea grosero, manifiesto e indiscutible el *deliberado propósito de defraudar al Fisco*, dado que a combatir esa animosidad se endereza la finalidad de esta norma *anti evasora*. De allí que no debe asimilarse sin más los presupuestos normativos que tienden a combatir **la clandestinidad laboral** (total o parcial) de quien no registra nada o registra la mitad de la jornada, una porción del salario abonado, retacea la antigüedad real (por posdatación, u otra variante), con la errónea categorización que apareja diferencias salariales que necesitan de un pronunciamiento judicial para dilucidar su disputa. Se ha resuelto: “*No es aplicable la multa prevista por el art. 1 de la ley 25.323 por la sola*

circunstancia de que el accionante se encontrase registrado con una categoría profesional distinta de la que le correspondía por su encuadre normativo legal, pues la inscripción de la categoría no se encuentra dentro de los requisitos que debe contener el libro del art. 52 LCT”(CNTrab. Sala I, 16/3/04, “Caram Jorge A. c/Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A.-Despido”).

Este criterio hermenéutico fue **decidido en pleno por esta Cámara del Trabajo de Río Cuarto**, frente a la apelación de la Sentencia N° 230 de fecha 16/08/2023, del Juez de 1° instancia Victor Daniel Recalde, porque desestimó la aplicación “... *de la sanción del artículo 1 de la ley 25.323 a pesar de que previamente había determinado que efectivamente el trabajador había sido incorrectamente categorizado por la dadora de trabajo como peón practico cuando en realidad le correspondía la categoría de semi-calificado mandando a pagar las diferencias de haberes reclamadas por el demandante.*”; reputando el apelante equivocada la **exégesis legal** de que “la norma **no incluía discusiones de categorización laboral ni de diferencia de haberes**”, aduciendo que Con sustento en dicho precedente, fundamenta el error interpretativo endilgado, aduciendo que contradice la **correcta** interpretación dada por el Tribunal Superior de Justicia, citando el voto del preopinante Dr. Angulo, al señalar que: “El impugnante **critica el rechazo de la indemnización** prevista en el art. 1° de la ley N° 25323, pese a que se consideró **acreditada la deficiente registración del vínculo en cuanto a la jornada cumplida** y a la categoría convencional. Cuestiona la solución a que arribó el a quo, toda vez que **resulta irrelevante el motivo de la ruptura**, pues protege un bien jurídico distinto. Es criterio de esta Sala que el art. 1 de la ley N° 25323 tiene como objetivo combatir el trabajo clandestino, estableciendo un incremento del doble de las indemnizaciones previstas por las leyes Nros. 20744 (art. 245) y 25013 (art. 7) o las que en el futuro las reemplacen, cuando se trate de una relación laboral que al momento del desahucio no

*esté registrada o lo esté de modo deficiente. Que el dispositivo no impone los recaudos de la Ley Nacional de Empleo, sino que menciona los dispositivos como parámetros para determinar su cuantía. Por ende, verificada la irregularidad registral, debe admitirse la **sanción** respectiva (Sents. Nros. 122/13, 44/16 y 12/18, entre otras)”. A lo que esta Cámara observó que no debe soslayarse **el objetivo** de esta “**sanción**” pecuniaria, que resultaría **distorsionado** de interpretarse con *criterio expansivo* por el cual quedaría comprendido *todo supuesto en que esté mal registrado algún dato de la relación de empleo* (cfr. CNAT, Sala VII, Expte. N°. 14.559/05, Sent. Def. N° 39.682 del 31/10/2006, “Rossi Pastor, María Luciana c/PCArts Argentina s/despido”, Boletín Temático de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ISSN1850-4159, actualización a marzo de 2012, punto 2.2). Y en cuanto al **precedente del TSJ**, cabe otra lectura conciliatoria. En primer lugar, porque el TSJ **se enfoca en casar el yerro interpretativo** que condujo al rechazo *por otra razón*, consistente en que se había fundado en la improcedencia de la indemnización por despido, cuando no es más que un parámetro cuantificador. En segundo lugar, porque al entrar al fondo de la cuestión, señala que se constata **la irregularidad registral sancionada por el art. 1 de la ley 25.323**, por la **infra jornalización como causa de la diferencia salarial** (no *tan sólo* por la categorización). De allí que se condice con **la tesitura intermedia**, en el sentido que aquí se ha venido argumentando, donde la **registración de una jornada inferior** evidencia **per se la intención evasora**, en cambio, no necesariamente un error de encuadre en la categoría (cfr. Sent. N° 369, de fecha 02/11/2023, autos caratulados “OGGIER, JUAN PABLO C/ FRIGORÍFICO GENERAL DEHEZA SA - PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ABREVIADO – OTROS -Expte. N°: 11475170”, Casini-Horny-Grassis).*

Es la interpretación que juzgo **correcta**, por la que ya he tenido que pronunciarme en casos concretos resueltos como Tribunal Unipersonal, de lo jurídicamente prescripto,

sin incurrir en un apego o desapego totales del tenor literal conjugado con **la teleología de la normativa**, de *textura abierta*. De allí que discrepo con que sea taxativa (y limitada a los tres supuestos contemplados por la LNE), pero sin soslayar que **su carácter sancionatorio** *contraindica una exégesis amplia* de su alcance material, y tras ello condenar al pago de un monto equivalente nada menos que a un despido arbitrario por cualquier deficiencia en la registración, **desviando su razón de ser** al sancionar *gravosamente yerros materiales* por inadecuado asesoramiento contable o jurídico, ya sea en la categoría o incluso por la calificación de no remunerativo de un rubro en dinero o especie, por el litigioso encuadre estatutario o colectivo. que aparejan la procedencia de **diferencias salariales o indemnizatorias**, y entrañar como *consecuencia no buscada* una correlativa **deuda fiscal**, sin embargo, no llegan a evidenciar **el deliberado propósito evasor**. Podría decirse, en otras palabras, que resulta equiparable a la deuda fiscal correlativa a los *reclamos de salarios atrasados o pagados de modo insuficiente*, sin déficit registral alguno, que torna igualmente inaplicable el art. 1 de la ley 25.323. En suma, debe verificarse una deficiente registración como ***medio al fin evasor***.

Asimismo, conforme lo asume el propio actor, **la demandada reconoció expresamente la antigüedad devengada para las empleadoras antecesoras (cedentes)**, surgiendo acreditado de los recibos de haberes la liquidación de todos los beneficios que derivan de dicha condición (adicional por antigüedad, vacaciones, etc.). Por lo tanto, es obvio que no corresponde ordenar la modificación de los registros laborales en torno a la “fecha de ingreso”, como tampoco aplicar la sanción del art. 1 ley 25.323, desde que no se verifica posdatación de la fecha de inicio del vínculo con SUR DISTRIBUCIÓN S.A., ni retaceo de la antigüedad adquirida con las empleadoras antecesoras cedentes. Conviene distinguir conceptos. Una cosa es la antigüedad y otra distinta la fecha de ingreso o fecha de inicio de la relación laboral.

Conforme señala Ackerman, la *antigüedad* en el empleo es un calificativo del trabajador que influye en la determinación de su circunstancia laboral, en cuanto define el nacimiento o la extensión de alguno de sus derechos, explicando a su vez que *tiempo de servicio* es el presupuesto de hecho que hace que la antigüedad sea devengada por el dependiente. Por último, *fecha de ingreso* es la de inicio del contrato de trabajo (Ley de Contrato de Trabajo Comentada T. I pág. 251 y siguientes). Cuando existe cualquier tipo de sucesión del vínculo laboral (arts. 225 y 229 LCT), cada empleador consignará la fecha de ingreso según el día en que operó la cesión, independientemente del reconocimiento de derechos devengados que de dicha cesión se derive (arts. 228 ib).

Usualmente se suele utilizar el cambio de empleador, fraudulentamente, como maniobra para distorsionar la antigüedad, achicando el tiempo de servicio en el propósito de disminuir los derechos que con ella nacen o crecen. Pero este no es el caso. La cesionaria asumió expresamente la antigüedad devengada reconociendo los derechos que de ella habían nacido, al tomar esa pauta a los diversos fines que prevé la normativa laboral aplicable a la relación. El art. 52 inc. “c” de dicho plexo legal exige al empleador la obligación de consignar la fecha de ingreso y de egreso. Por su parte el art. 140 inc. k impone como contenido necesario la fecha de ingreso y tarea cumplida en la categoría en que efectivamente se desempeñó durante el período pago. Ninguna norma impone a la *cesionaria* consignar como fecha de ingreso la que el trabajador registraba para la cedente. Así lo ha reconocido la jurisprudencia al sostener que: “...El cesionario asienta en su documentación laboral la fecha de ingreso a su empresa, sin perjuicio de reconocer la antigüedad devengada. Se ha resuelto que las cargas registrales del artículo 52 de la LCT se cumplen cabalmente con el asiento de la fecha de ingreso real, pues no existe ninguna que obligue a registrar la antigüedad ficta (CNTrab, sala IV, 14/07/2006, "Morin, Alejandro c/ Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos y otros”) No constituye irregularidad alguna el hecho de que el cesionario consignara en los recibos de sueldo la fecha en que el trabajador efectivamente ingresó a trabajar, **sin perjuicio del reconocimiento de la antigüedad anterior...**” (CNTrab, sala IV, 31/05/2011, “Andrade, Carlos Alberto c/ Servicios On Line S.R.L. y otro s/ despido”; CNTrab, sala II, 17/10/2011, “Sallette, Santiago c/Petrobras Energía S.A. s/ despido”). Y que “...Por imperio de lo normado en los arts. 225/28 LCT cuando la accionada se hizo cargo de la licencia para el funcionamiento y explotación de la estación de radio, se hizo cargo también del personal y lo incorporó con los derechos y obligaciones contractuales respectivos. Por ende, como sucesora debía reconocer al actor los beneficios de la fecha de ingreso operada para el anterior titular de la relación laboral. Mas ello no significa que debiera registrar como fecha de ingreso a sus órdenes una anterior y distinta a aquella en que realmente se hizo cargo de la explotación....” (CNAT Sala II Expte N° 16.912/06 Sent. Def. N° 95.803 del 30/5/2008 “Donaruma, Héctor Andrés c/Radiodifusora Buenos Aires SA s/despido” Maza – González).

Reitero, no debe confundirse antigüedad con fecha de ingreso (ver comentario al art. 229 en “Ley de contrato de trabajo, comentada y concordada”, dirigida por A. Vázquez Vialard, t. III, esp. p. 254). No puede exigirse al cesionario que registre como fecha de ingreso la registrada por el período anterior en que el contrato se encontró registrado bajo la titularidad del antiguo empleador. Resulta **inadmisible un doble registro**.

Por ello, se ha resuelto que el cesionario o sucesor, al registrar la relación, sólo está obligado a consignar como fecha de ingreso la de iniciación de la prestación de servicios a su favor, tanto en la cesión del personal (art. 229 LCT), como en la transferencia del establecimiento (art. 225 LCT) las cargas registrales del art. 52 LCT se cumplen cabalmente con el asiento de la fecha de ingreso real, pues no existe

ninguna norma que obligue a registrar la antigüedad ficta.” (CNAT Sala IV Expte N° 17.799/06 Sent. Def. N° 93.862 del 10/2/2009 “Marcuzzi, Andrea Ruth María c/Gas Natural Ban SA y otro s/despido” Guisado – Zas).

Aunque es de buena práctica explicitar el reconocimiento de la mayor antigüedad (tal como lo hizo la demandada en sus recibos).

Finalmente, se demandó la **entrega** de la “*Certificación de Servicios y Certificado de trabajo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 80 de la LCT*”.

Nada alegó la demandada al respecto. No dijo que fueron oportunamente entregadas, tampoco la mora en su retiro, ni las puso a disposición durante el desarrollo de este juicio. De cualquier manera, deberían ser reajustadas en congruencia con la **diferencia salarial motivo de condena**, que coincide con todo el **período registrado bajo la titularidad de la demandada**.

Debo aclarar que la certificación de los haberes *percibidos con aportes ingresados* durante la etapa bajo la titularidad de las dos empleadoras antecesoras, deben ser extendidos por las titulares registrales del vínculo (según lo confirma el informe de AFIP ya sopesado), resultando incongruente condenarlas al no integrar el polo pasivo procesal, y tampoco pueden ser extendidas por SUR DISTRIBUCIÓN S.A., ni por el Tribunal con las constancias insuficientes de autos.

En esos términos y alcances, la demandada deberá *confeccionar* la certificación del tiempo de servicios con remuneraciones bajo sus órdenes (art. 12 inc. g de la ley 24.241), y formalizar su entrega **reservando en Secretaría tres ejemplares para estos autos**, dentro de un plazo de 30 días hábiles de quedar firme esta sentencia, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones **conminatorias equivalentes a un jus por día corrido de demora**, de conformidad a lo establecido por los arts. 804 del Código Civil y Comercial Nacional (CCCN), **con tope temporal en 30 días**, vencido el cual deberá extendida la certificación por Secretaría en subrogación. La sanción

equivalente a tres veces la MRMNH contemplada en el art. 80 LCT no integró los rubros demandados, así lo ratifica su ausencia en la planilla liquidativa de éstos.

Se delega **en la asistencia letrada de la parte actora** la presentación de la Planilla liquidativa del CAPITAL adeudado por los rubros que se declaran procedentes y cuya cuantía ha sido diferida, bajo las pautas señaladas, **en los términos del art. 812 del CPCC.**

V) INTERESES SOBRE EL CAPITAL.

En la demanda se han reclamado estos accesorios de las acreencias que prosperan, los cuales teniendo en cuenta la mora automática (arts. 128, 137 y cctes., LCT), resulta procedente la condena al pago de intereses moratorios.

Se fijan en la **Tasa Pasiva Promedio Mensual** publicada por el BCRA, **más un adicional del 2% mensual**, no acumulativo, desde que operó la mora respecto de cada crédito y hasta su efectivo pago total, con el **adicional** de un **1% mensual desde el 01.01.2023**, hasta el íntegro y efectivo pago, de conformidad a lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en su **nueva pauta unificadora**, en los autos “SEREN” (año 2023), que vino a mejorar la pauta dada en “Hernández c/Matricería Austral” (año 2002) (cfr. TSJ, Sala Laboral, Sent. 128 del 01/09/2023, Págs. 10 /11, autos “SEREN, SERGIO ENRIQUE C/ DERUDDER HERMANOS S.R.L. - ORDINARIO - DESPIDO- EXPEDIENTE: 3281572”, ANGULO-RUBIO-BLANC).

Se difiere la **liquidación de estos intereses sobre el capital de condena** a la etapa previa de ejecución de la sentencia, a realizar **una vez firme** la sentencia, en la ya referida Planilla liquidativa, bajo las pautas dadas en la presente, para su aprobación previa sustanciación con la contraria **en los términos del art. 812 del CPCC.**

A modo conclusivo, dejo advertido que la etapa de ejecución opera **a impulso del legitimado (art. 84 LPT).**

Se deja constancia que ha sido valorada la totalidad de las pruebas rendidas en la presente causa, a través del criterio de la sana crítica racional, aunque sólo se menciona a las decisivas para el pronunciamiento emitido (arts. 63 de la Ley 7987 y 327 del CPCC de aplicación supletoria).

VI) COSTAS DEL PLEITO.

Las costas del proceso deben ser impuestas a la **demandada**, *sobre la base del monto de la condena*, en virtud del principio objetivo de la derrota que en el fuero laboral no admite prorrates por vencimientos mutuos (art. 28 de la Ley Procesal del Trabajo). Ello es así, aunque la demanda prospere en medida inferior a lo pretendido, a tenor de la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia en autos “Traghetti, Benito c/Bustos y Beltrán S.A. - Ordinario Despido” (Sala laboral, Sent. N° 19/2009).

La regulación de los honorarios del pleito a favor del abogado interviniente por la parte actora vencedora *en el pleito*, por su actuación útil desplegada en la causa debe ser diferida para cuando exista base económica definitiva (arts. 26, 27, 28, 31.1, 36 y 39 del CA, ccte. 1255 CCCN). La regulación de los honorarios del abogado de la demandada serán regulados cuando sea requerida al correr sobre el comitente (arts. 1, 26, 27, 31 y 39 CA, 1255 CCCN).

Se regulan los honorarios profesionales del **perito informático oficial, Franco Roberto Delfino**, a cargo de la condenada en costas y única proponente, en la suma de pesos equivalente a 10 jus, al valor del jus vigente a la fecha del pago.

Además, corre a cargo de la obligada al pago de los honorarios, adicionar el IVA y aporte previsional respectivo.

VII) PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA.

Por todo lo considerado, la condena al pago de *sumas de dinero* a favor de la parte actora deberá cumplirse mediante el depósito en la cuenta judicial abierta para estos autos (art. 277 LCT), e informarse la imputación en el expediente **dentro del plazo de**

cinco días de quedar firme la aprobación de la Planilla determinativa del monto definitivo de la condena resuelta en la presente sentencia, bajo apercibimiento de *capitalización* -por única vez- de los intereses liquidados y aprobados judicialmente (art. 770, inc. c, CCCN), a petición de la ejecutante, y continuar devengando sobre la suma resultante, intereses moratorios -en principio- a la tasa fijada en la presente sentencia.

Los honorarios regulados al perito y los que resulten regulados en la Resolución Aprobatoria de la Planilla a presentar una vez firme la sentencia, **deberán ser cancelados por la condenada conjuntamente con el monto definitivo de la condena**; y devengarán la misma tasa de interés a partir de que quede firme la regulación (art. 35 CA, siendo su ejecución a instancias del legitimado por alguna de las opciones del art. 124 CA)..

Por los fundamentos dados al tratar la única cuestión antes expuestas, normas legales citadas, y de conformidad a lo dispuesto por el art. 63 del C.P.T.:

RESUELVO:

PRIMERO: Hacer lugar *parcialmente* a la demanda incoada por PABLO IVAN CARDO en contra de SUR DISTRIBUCION S.A., condenando a ésta al pago de la suma de capital a *liquidar* en la etapa procesal previa a la ejecución de la sentencia, en concepto de *Diferencias salariales, Haberes proporcionales mes de Septiembre/18, SAC proporcional 2º Sem. 2018, Vacaciones no Gozadas 2018*, más los intereses que deberán *liquidarse* a la tasa fijada desde que cada crédito debió ser abonado y hasta su efectivo e íntegro pago *en juicio por depósito judicial* (art. 277 LCT). Delegar en el abogado de la parte actora **la presentación** -una vez firme la sentencia- **de la Planilla liquidativa de capital e intereses**, para su aprobación en los términos de ley (art. 812 CPCC). Emplazar a la demandada, SUR DISTRIBUCIÓN S.A., para que una vez firme la resolución aprobatoria del monto definitivo de la condena, **acredite el**

depósito en la cuenta judicial -que deberá abrirse para estos autos si no existe una- del monto total en concepto de CAPITAL e INTERESES sobre capital, **dentro de los cinco días** de notificada, bajo apercibimiento de *capitalización* -por única vez- de los intereses liquidados y aprobados judicialmente (art. 770, inc. c, CCCN), a petición de la ejecutante al iniciar la ejecución forzada a impulso de la legitimada (art. 84 LPT), y continuar devengando sobre la suma resultante, intereses moratorios -en principio- a la tasa fijada en la presente sentencia.-

Condenar a la demandada a **confeccionar y reservar en Secretaría**, dentro del plazo de **30 días** de quedar firme la presente, **la certificación de servicios** y el **certificado de trabajo** en las condiciones indicadas al tratar esta cuestión, bajo apercibimiento de la aplicación de **sanciones conminatorias equivalentes a un jus por día corrido de demora** (arts. 804 y concordantes del Código Civil y Comercial), y eventualmente ser confeccionadas por Secretaría.-

Rechazarla en todo lo demás.-

SEGUNDO: Imponer las costas del pleito exclusivamente a la demandada sobre la base del monto definitivo de condena (art. 28 LPT).-

TERCERO: Diferir la regulación de los honorarios del **Dr. Marcos Alfonso Pagano** para cuando exista base económica definitiva (arts. 26, 28, 31.1, 36 y 39 del CA), en los términos fundamentados y pautas dadas en el considerando respectivo. Asimismo se difiere la regulación de los honorarios a favor del **Dr. Florit**, para cuando sea solicitada a cargo de su comitente y exista base económica definitiva (arts. 1, 26, 28, 31.2, 36, 39 CA, 1255 CCCN).-

Determinar en este acto los honorarios del perito informático oficial, Analista **Franco Roberto Delfino**, en la suma de pesos equivalente a 10 jus, al valor del jus vigente a la fecha del pago,

corriendo a cargo de la obligada al pago de sus honorarios adicionar el IVA en caso de corresponder y el aporte previsional respectivo, a pagar en igual plazo que el capital de condena.-

Se deberá acreditar el pago en la causa de los **honorarios regulados al perito** por la presente y **lo que sean regulados a los abogados en la resolución aprobatoria de la referida planilla**, bajo apercibimiento de ley (art. 124 CA); al igual que el pago de la tasa de justicia en el plazo de quince (15) días de ser liquidada, y de los aportes a la Caja de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba en el plazo legalmente dispuesto (art. 17 inc. a de la ley 6468 t.o. ley 8404), bajo apercibimiento de certificar la deuda y dar intervención a la Dirección de Servicios Administrativos del Poder Judicial y a la Caja referida.-

CUARTO: Dar por reproducidas las citas legales.-

Protocolícese.-

Texto Firmado digitalmente por:

GRASSIS Pablo Martin

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2024.02.06

GARCÍA Gustavo Eduardo

PROSECRETARIO/A LETRADO

Fecha: 2024.02.06